

SECCIÓN INCENDIO

PÓLIZA 1951499

Plan de pago consolidado:

Período facturado 08-06-2024 al 08-12-2024

* Póliza: 1-1951499-0 Riesgo: INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO) (último endoso facturado: 0)

ASEGURADO: 6069259 CONSORCIO PROPIETARIOS CONSORC

CUIT/CUIL: 30717899098 : Domicilio: DR ROMULO S NAON N° 3754
Localidad: CAPITAL FEDERAL Pcia: CAPITAL CP: 1430

CUOTA Y VENCIMIENTO	MONEDA	MONTO CUOTA	SALDO CUOTA
1/6 Vencimiento 08/06/2024.	PESOS	52,042.00	52,042.00
2/6 Vencimiento 08/07/2024.	PESOS	52,042.00	52,042.00
3/6 Vencimiento 08/08/2024.	PESOS	52,042.00	52,042.00
4/6 Vencimiento 08/09/2024.	PESOS	52,042.00	52,042.00
5/6 Vencimiento 08/10/2024.	PESOS	52,042.00	52,042.00
6/6 Vencimiento 08/11/2024.	PESOS	52,041.51	52,041.51

Adherida al sistema de cobro por Débito Automático.



- TIEMPO + CONCIENCIA

Autogestioná el pago de tus pólizas desde nuestra **WEB** o **APP**.
De esta manera no solo ganás mucho tiempo, sino que colaborás en el cuidado del medioambiente por el menor consumo de papel.

PAGO DIRECTO

Es fácil y rápido. Entrá desde la web ingresando a Acceso Asegurados desde **www.fedpat.com.ar** o desde la APP para smartphones **FedPat Móvil** y pagá tu seguro en sencillos pasos con tarjeta de débito o crédito. Además podrás consultar y descargar tu póliza, declarar y consultar siniestros y muchas cosas más.

PAGO ELECTRÓNICO

Pago Mis Cuentas, Pagos Link, Interbanking, Servicios de Pago Mastercard, Visa Pago Puntual, Amex Pay



PAGO POR DÉBITO AUTOMÁTICO

Adherite a través de las siguientes tarjetas:



PAGO EN EFECTIVO

Cobro Express, Rapipago, Pago Fácil, Provincia Net, Multipagos, Pronto Pago, Ripsa y Plus Pagos



DESCARGÁ LA APP FEDPAT MÓVIL

Descargá la APP en tu smartphone y tené al **ALCANCE DE LA MANO** toda la información de tus seguros. Podrás pagar tus cuotas, declarar y consultar siniestros y muchas cosas más.



0810-222-5588
www.fedpat.com.ar

SECCIÓN	INCENDIO	PRODUCTO	INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)	PÓLIZA	1951499
---------	----------	----------	----------------------------------	--------	---------

Productor: 29195 GIZZI COLOMBO S.R.L. Matrícula SSN: 947 AG: 5

Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Desde 12:00 Hs. del 08-06-2024	Hasta 12:00 Hs. del 08-12-2024
Término (en días)	Plan
183	100 - PLAN UNICO
Endoso	Lugar de emisión
0	La Plata, Buenos Aires, Argentina
	Fecha de emisión
	03-06-2024

DATOS DEL ASEGURADO
NOMBRE CONSORCIO PROPIETARIOS CONSORC
DOMICILIO DR ROMULO S NAON N° 3754
LOCALIDAD CAPITAL FEDERAL
CÓDIGO POSTAL 1430
PROVINCIA CAPITAL
CONDICIÓN DE IVA CONSUMIDOR FINAL
CUIT/DNI 30717899098 /
ASEGURADO NRO. 6069259

FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. Domicilio: Av. 51 n°770 - La Plata - CP B1900AWP - Pcia de Bs. As. - IVA-RESPONSABLE INSCRIPTO.
Imp.S/Ing.Brutos:Conv.Mult.902-867191-2. Fecha Inicio de Actividad: 08/11/2000.
FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U.,CUIT: 33-70736658-9 (en adelante "el Asegurador") asegura a la persona indicada anteriormente (en adelante "el Asegurado/Tomador"), bajo las condiciones de la presente póliza, que han sido convenidas para ser ejecutadas en buena fe, y de conformidad con la solicitud de seguro presentada por el Asegurado/Tomador, la que se declara parte integrante de este contrato

PLAN DE PAGO DEL ENDOSO			PERÍODO FACTURADO		Pago del Impuesto de sellos de \$ 2534.51 por declaración jurada. Números de Inscripción: 33-70736658-9	
NÚMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE	08-06-2024	08-12-2024		
1/6	08-06-2024	\$ 52,042.00			LIQUIDACION DEL PREMIO	
2/6	08-07-2024	\$ 52,042.00				
3/6	08-08-2024	\$ 52,042.00			PRIMA	\$ 226,639.45
4/6	08-09-2024	\$ 52,042.00				
5/6	08-10-2024	\$ 52,042.00			I.V.A.	\$ 53,224.69
6/6	08-11-2024	\$ 52,041.51				
TOTAL:		\$ 312,251.51			SELLADO	OTROS IMP. Y TASAS
A debitar de CUENTA BANCALcta. nro.: 0290*****7664					\$ 2,534.51	\$ 3,041.41
					PREMIO DEL ENDOSO	
					\$ 312,251.51	
					MONEDA CONTRATO	TEA
					PESOS	73.58%
					CARGO FINANCIERO	
					\$ 26,811.45	

Si el texto de esta póliza difiriera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el Asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Art.12 de la ley de Seguros). Cuando se mencionen los vocablos "Asegurado" o "Tomador/Contratante" se considerará indistintamente según correspondan. Emitida en La Plata el 03 de Junio de 2024

La presente póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8. del Reg. General de la Actividad Aseguradora.

La entidad aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Asegurado.
Por reclamos, que no hayan sido solucionados previamente por las vías de atención al público de la entidad, podrán comunicarse con este Servicio al teléfono 0810-222-5588. Los datos de los Responsables del Servicio de Atención al Asegurado se encuentran disponibles en la página web www.fedpat.com.ar.
En caso de que existiera un reclamo ante la entidad aseguradora y que el mismo no haya sido resuelto o haya sido desestimado, total o parcialmente, o que haya sido denegada su admisión, podrá comunicarse con la Superintendencia de Seguros de la Nación por teléfono al 0800-666-8400 o por correo electrónico a consultas@ssn.gob.ar.

Para consultas o reclamos, comunicarse con FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U., al teléfono 0810-222-5588

Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación mediante

Diego Fernando Vallina
Gerente General

SECCIÓN	INCENDIO	PRODUCTO	INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)	PÓLIZA	1951499
---------	----------	----------	----------------------------------	--------	---------

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO ASEGURADO		
DOMICILIO DE RIESGO: DR ROMULO S NAON N* 3754 LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA: CAPITAL		
Localidad Del Riesgo	Numero De Ascensores	Huracan-Vendaval-Ciclon-Tornado
CAPITAL FEDERAL	1 Ascensor	Al 10 % de la suma aseg.
Tipo De Edificio	Numero De Calderas	Granizo
HASTA 10 PISOS	Sin Calderas	Al 100 % de Incendio
Ext. Incendio Edificio A Partes Propias	Cubre Cristales En Plantas Altas	Terremoto
SI	Si	No se cubre
Metros Cuadrados Cubiertos	Piscina En Consorcio	Derrumbe
795	NO	No
Antigüedad Del Edificio	Proteccion Electrica	Daños Por Tension
Sin datos	Diferencial (disyuntor)	Si
Reconstruccion Y/O Reparacion Y/O Reposicion	Instalaciones Contra Incendio	Franquicia Responsabilidad Civil
Si	Red de hidrantes	Sin Franquicia
Clausula Estabiliz. Suma Asegurada	Buen Resultado	Servicio S.O.S. De Asistencia
45 % (aplica a cob. con modalidad "a prorrata")	No registra	Si

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS QUE SE ANEXAN Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE POLIZA							
[I]	[A]	[A1]	[1]	[1A.2.II]	[1A.4]	[1A.5]	[1A.6]
[1A.7]	[1A.8]	[1A.9]	[1A.12]	[1A.14]	[1A.15]	[1A.16]	[1A.17]
[2]	[2A.1]	[2A.4]	[2A.6]	[2A.7]	[4]	[4A.2]	[4A.3]
[5]	[7]	[7A.1]	[7A.2]	[7A.3]	[7A.5]	[7A.8]	[7A.10]

RIESGOS CUBIERTOS	DATOS RELEVANTES
010 INCENDIO EDIFICIO	SUMA ASEGURADA
Con el alcance, limitaciones y exclusiones indicados en el Anexo 1. Medida de la prestación: A prorrata.	\$ 1,336,000,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES: Queda entendido y convenido que el seguro se extiende a cubrir los honorarios profesionales necesariamente incurridos por el Asegurado, con el consentimiento del Asegurador, en la reconstrucción de la vivienda asegurada debido a su destrucción o daño por cualquier riesgo asegurado bajo la cobertura de incendio. La responsabilidad del Asegurador no está sujeta a la regla proporcional y, en ningún caso, excederá del CINCO POR CIENTO (5%) de la suma asegurada en la cuenta INCENDIO EDIFICIO, ni de los importes autorizados según la escala de las diversas instituciones que reglamenten dichos cargos. GASTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: Se amparan los gastos de extinción de incendios necesariamente incurridos por el Asegurado para prevenir y minimizar la extensión de cualquier destrucción o daño a la propiedad asegurada, incluyendo el costo de los materiales utilizados pero excluyendo los salarios, jornales y pagos similares al propio personal o personal externo. La responsabilidad del Asegurador no está sujeta a la regla proporcional y, en ningún caso, excederá del CINCO POR CIENTO (5%) de la suma asegurada en la cuenta INCENDIO EDIFICIO. CIMIENTOS: Queda entendido y convenido que contrariamente a lo estipulado en las Condiciones Específicas de Incendio, por medio de la presente cláusula se extiende a cubrir los cimientos del edificio asegurado. La responsabilidad del Asegurador bajo esta Cláusula Adicional no está sujeta a la regla proporcional y, en ningún caso, excederá del CINCO POR CIENTO (5%) de la suma asegurada en la cuenta INCENDIO EDIFICIO. ADICIONAL DE GRANIZO: Queda entendido y convenido que el Asegurador amplía la cobertura de las Condiciones Específicas de Incendio para cubrir los daños y pérdidas que pudieren sufrir los bienes asegurados como consecuencia directa del riesgo de GRANIZO, quedando también cubiertos los daños provocados como consecuencia de la acumulación y/o el derretimiento de Granizo. Límite de Indemnización: Según se indica en las Condiciones Particulares. AMPLIACION DE COBERTURA: Contrariamente a lo establecido en el último párrafo de la cláusula 6 del Anexo 1A, se amplía a cubrir los daños por granizo que pudieran sufrir las membranas asfálticas hasta el 5% de la cobertura 010 Incendio Edificio. ADICIONAL DE HURACÁN, VENDAVAL, CICLÓN, TORNADO: Queda entendido y convenido que el Asegurador amplía la cobertura de las Condiciones Específicas de Incendio para cubrir los daños o pérdidas que pudieran sufrir los bienes asegurados como consecuencia directa de los riesgos de HURACÁN, VENDAVAL, CICLÓN O TORNADO. Límite de Indemnización: Según se indica en las Condiciones Particulares. DAÑOS POR VARIACIÓN Y/O DEFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Queda entendido y convenido que el Asegurador amplía la cobertura de esta póliza para cubrir el daño o pérdida material causado a los Equipos Electrónicos pertenecientes al Consorcio Asegurado, producidos como consecuencia inmediata de la variación y/o deficiencia de suministro de energía eléctrica por parte de la entidad suministradora del servicio, a raíz de un hecho súbito y accidental. AMPLIACIÓN DE COBERTURA - DAÑOS POR VARIACIÓN Y/O DEFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MOTORES. Contrariamente a lo indicado en el SEGUNDO PÁRRAFO de la CLÁUSULA 15 del ANEXO 1 A, esta Aseguradora consiente en incluir en la mencionada cláusula a los equipos donde la energía se destina a producir ciertos efectos eléctricos tales como el accionamiento directo de mecanismos (motores, electroimanes, etc.).	
015 INCENDIO EDIFICIO A PRIMER RIESGO	SUMA ASEGURADA

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499**

Según Cláusula 12 del Anexo 1A. Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto.

SUMA ASEGURADA

\$ 133,600,000.00

020 INCENDIO CONTENIDO GENERAL

Con el alcance, limitaciones y exclusiones indicados en el Anexo 1. Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto.

SUMA ASEGURADA

\$ 15,000,000.00

INCENDIO CONTENIDO DEL MOBILIARIO DE PARTES PROPIAS DE LOS CONSORCISTAS: Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto. Límite de cobertura \$ 1.000.000.-por unidad funcional. Límite máximo de cobertura durante la vigencia de la póliza \$ 10.000.000.- Esta cobertura se aplicará en exceso de cualquier otra cobertura contratada sobre el mismo bien. Se excluyen locales comerciales y/o actividades profesionales si los hubiera.

CONTENIDO DE LA VIVIENDA DEL ENCARGADO: Queda entendido y convenido que el Asegurador amplía la cobertura de las Condiciones Específicas de Incendio para cubrir los daños y pérdidas que pudieran sufrir el contenido o bienes muebles de propiedad del encargado y/o sus familiares que habiten con él, mientras dichos bienes se encuentren en la vivienda ocupada por el encargado en el Consorcio Asegurado. La responsabilidad del Asegurador bajo esta Cláusula Adicional no está sujeta a la regla proporcional y, en ningún caso, excederá del límite de la suma asegurada en la cuenta INCENDIO CONTENIDO.

070 GASTOS POR REMOCIÓN DE ESCOMBROS EDIFICIO

Según Cláusula 8 del Anexo 1A. Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto.

SUMA ASEGURADA

\$ 66,800,000.00

080 GASTOS DE LIMPIEZA CONTENIDO

Según Cláusula 9 del Anexo 1A. Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto.

SUMA ASEGURADA

\$ 750,000.00

085 GASTOS EXTRAS (LÍMITE ACUMULADO)

Según Cláusula 7 del Anexo 1A. Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto.

SUMA ASEGURADA

\$ 66,800,000.00

1- GASTOS DE ALOJAMIENTO: El Asegurador reintegrará los gastos extras en que incurra el Consorcista Propietario o Inquilino en concepto de alojamiento provisorio, con motivo de la ocurrencia de un evento cubierto por las Condiciones Específicas de Incendio o sus adicionales, que origine la inhabilitación de su vivienda ubicada en el edificio del Consorcio Asegurado. Se establece para la presente cobertura una suma asegurada máxima de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.-) por cada vivienda ubicada en el Consorcio Asegurado, quedando limitada la responsabilidad del Asegurador por todo concepto y plazo, a dicha suma.

2 - GASTOS DE MUDANZA: El Asegurador reintegrará los gastos extras en que incurra el Consorcista Propietario o Inquilino en concepto de mudanza o traslado de sus bienes propios, con motivo de la ocurrencia de un evento cubierto por las Condiciones Específicas de Incendio o sus adicionales, que origine la inhabilitación de su vivienda ubicada en el edificio del Consorcio Asegurado. Se establece para la presente cobertura una suma asegurada máxima de TRESCIENTOS MIL PESOS (\$ 300.000.-) por cada vivienda ubicada en el Consorcio Asegurado, quedando limitada la responsabilidad del Asegurador por todo concepto a dicha suma.

3 - LIMITE ACUMULADO Se establece un límite acumulado máximo por acontecimiento cubierto por todo concepto, en forma conjunta para las coberturas descriptas en los acápite 1) y 2), equivalente al 5% de la suma asegurada por Incendio del edificio.

ALQUILER TEMPORARIO DE GENERADOR ELECTRICO: El Asegurador reintegrará los gastos extras en que incurra el Consorcio Asegurado en concepto de Alquiler temporario de Generador Electrico, como consecuencia de un siniestro amparado por esta póliza. La responsabilidad del Asegurador bajo esta Cláusula no excederá de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$ 150.000.-).

115 DAÑOS POR INUNDACIÓN

Según Cláusula 14 del Anexo 1A. Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto.

SUMA ASEGURADA

\$ 4,000,000.00

El Asegurador amplía la cobertura de esta póliza para cubrir, de acuerdo con las estipulaciones de la presente cláusula, los daños y/o pérdidas que pudieran sufrir los bienes asegurados como consecuencia directa de inundación. A los efectos de la presente cláusula adicional se entiende por inundación la ocupación temporaria de espacios terrestres por agua proveniente del exterior: avance o desbordamiento de océanos, mares, lagos, lagunas, ríos y otros cursos de agua o bien acumulada por exceso de lluvias, nieve, deshielo, rotura de diques o presas y avenida torrencial.

DAÑOS POR INUNDACIÓN DEL MOBILIARIO DE PARTES PROPIAS DE CONSORCISTAS - DAÑOS POR INUNDACIÓN A LAS BAULERAS: Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto. Límite de cobertura \$ 200.000.-por unidad funcional. Límite máximo de cobertura hasta el 50% de la suma indicada en Condiciones Particulares.- Esta cobertura se aplicará en exceso de cualquier otra cobertura contratada sobre el mismo bien. Se excluyen locales comerciales y/o actividades profesionales si los hubiera.

305 ROBO Y/O HURTO MOBILIARIO DEL CONSORCIO

Con el alcance, limitaciones y exclusiones indicados en el Anexo 2. Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto.

SUMA ASEGURADA

\$ 1,200,000.00

DAÑOS AL EDIFICIO POR ROBO Y/O INTENTO DE ROBO: La indemnización por los daños en el edificio asegurado, que se ocasionen para cometer el delito, queda limitada al CINCUENTA POR CIENTO (50%) a primer riesgo absoluto, de la suma asegurada en forma global para el Contenido General indicada en las Condiciones Particulares, y dentro de dicha suma límite.

AMPLIACION DE COBERTURA: quedan comprendidos dentro de este sublímite de daños por robo o intento de robo al edificio las puertas de las unidades funcionales que forman parte del consorcio.

ROBO A BAULERAS DEL CONSORCIO: Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto. Límite de cobertura \$ 100.000.- por baulera. Límite máximo de cobertura hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma indicada en las Condiciones Particulares.- Esta cobertura se aplicará en exceso de cualquier otra cobertura contratada sobre el mismo bien. Se excluyen locales comerciales y/o actividades profesionales si los hubiera.

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499**

los hubiera.

BOMBAS PROPIEDAD DEL CONSORCIO ASEGURADO: Queda entendido y convenido que el Asegurador amplía la cobertura de esta póliza para cubrir, hasta la suma asegurada de \$ 500.000.-, el robo de las bombas de agua instaladas y en funcionamiento en el Consorcio Asegurado.

310 ROBO Y/O HURTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL CONSORCIO**SUMA ASEGURADA**

Con el alcance, limitaciones y exclusiones indicados en el Anexo 2 y el Anexo 2A. Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto.

\$ 1,200,000.00

MATAFUEGOS, LUCES DE EMERGENCIA Y/O CÁMARAS DE SEGURIDAD - SIN FRANQUICIA: Queda expresamente convenido que contrariamente a lo establecido en el segundo párrafo de la Cláusula 5 de las Condiciones Específicas de Robo y/o Hurto del Mobiliario, quedan cubiertos por la cobertura que otorgan las citadas Condiciones Específicas, con el alcance previsto en las mismas, los matafuegos, luces de emergencia y/o cámaras de seguridad, exclusivamente. Es condición indispensable para que proceda la cobertura prevista en la presente cláusula que en el caso particular de las cámaras de seguridad, las mismas se encuentren protegidas por rejas o jaulas metálicas.

325 CRISTALES**SUMA ASEGURADA**

Con el alcance, limitaciones y exclusiones indicados en el Anexo 4. Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto.

\$ 1,200,000.00

SUBLIMITE DE COBERTURA: ploteos, inscripciones y esmerilados, hasta el 20 % (VEINTE POR CIENTO) de la suma asegurada.

AMPLIACIÓN DE COBERTURA A LOS VIDRIOS DE PLANTAS ALTAS: queda expresamente convenido que la cobertura se amplía a efectos de cubrir también todas las piezas vítreas correspondientes a las partes comunes del Consorcio Asegurado situadas en las plantas altas del edificio asegurado, siempre y cuando las mismas se encontraren en posición vertical.

335 DAÑOS POR AGUA**SUMA ASEGURADA**

Con el alcance, limitaciones y exclusiones indicados en el Anexo 5. Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto.

\$ 4,000,000.00

El Asegurador indemnizará al Consorcio Asegurado la pérdida de o los daños al "Edificio y al Contenido General" de las partes comunes de los bienes objeto del seguro, por la acción directa del agua, únicamente cuando sean causados por filtración, derrame, desborde o escape como consecuencia de la rotura, obstrucción, falta o deficiencia en la provisión de energía o falla de la instalación destinada a contenerla o distribuirla, incluyendo tanques, cañerías, válvulas, bombas y cualquier accesorio de la instalación.

EXCLUSIONES A LA COBERTURA

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños:

- De la propia substancia o de la instalación que la contiene o distribuye.
- Cuando la filtración, derrame, desborde o escape provenga de incendio, rayo o explosión, o derrumbe de tanques, sus partes y soportes, y del edificio, salvo que se produzcan como resultado directo de un evento cubierto.
- Causados por humedad persistente, por la acción del agua procedente del exterior del edificio, por la acción del agua de lluvia o reflujo de desagües o por la acción de aguas subterráneas.
- Causados como consecuencia directa o indirecta de inundación, oleaje o crecida del mar o desborde de corrientes, canales o ríos.

DAÑOS POR AGUA DEL MOBILIARIO DE LAS PARTES PROPIAS DE LOS CONSORCISTAS: Ampliando lo dispuesto en la Cláusula 1 de las Condiciones Específicas de Daños por Acción del Agua, el Asegurador indemnizará la pérdida de o los daños al contenido o bienes muebles sitos en las partes exclusivas de cada uno de los consorcistas o inquilinos, hasta la suma de CIEN MIL PESOS (\$ 100.000.-) POR UNIDAD FUNCIONAL, por la acción directa del agua, cuando sean causados por filtración, derrame, desborde o escape como consecuencia de la rotura, obstrucción, falta o deficiencia en la provisión de energía o falla de la instalación destinada a contenerla o distribuirla, incluyendo tanques, cañerías, válvulas, bombas y cualquier accesorio de la instalación.

345 RESPONSABILIDAD CIVIL**SUMA ASEGURADA**

Con el alcance, limitaciones y exclusiones indicados en el Anexo 7. Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto.

\$ 20,000,000.00

El Asegurador se obliga a mantener indemne al Consorcio Asegurado por cuanto deba a un tercero, en razón de la responsabilidad civil extracontractual que surja del Artículo 1762 del Código Civil y Comercial de la Nación, en que incurra exclusivamente como consecuencia de los hechos o circunstancias previstas en estas Condiciones Específicas acaecidos durante la vigencia de la presente póliza.

El Asegurador asume esta obligación únicamente en favor del Consorcio Asegurado hasta las sumas máximas establecidas en las Condiciones Particulares.

A los efectos de esta cobertura los consorcistas, inquilinos del consorcio, sus respectivos parientes y sus empleados, así como el personal y/o empleados del Consorcio Asegurado y sus familiares se considerarán terceros, y los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, como así también las "partes exclusivas" del edificio perteneciente a los distintos consorcistas se considerarán bienes de terceros. Quedan excluidos de la presente cobertura los daños causados a las "partes comunes".

FRANQUICIA: Queda expresamente convenido que la cobertura de Responsabilidad Civil se contrata SIN FRANQUICIA. En consecuencia, se dejan sin efecto:

- La franquicia establecida en el párrafo tercero de la Cláusula 2 de las Condiciones Específicas de Responsabilidad Civil.
- La franquicia establecida en el último párrafo del artículo 5º de la Cláusula 10 de las Condiciones Particulares de Responsabilidad Civil.

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO** INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)**PÓLIZA** 1951499

COBERTURAS ADICIONALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Adicionalmente el Asegurador cubre -hasta el límite indicado en cada caso- la responsabilidad del Consorcio Asegurado en cuanto sea causada por o provenga de:

350 RESPONSABILIDAD CIVIL INCENDIO, RAYO, EXPLOSIÓN, DESC. ELECT**SUMA ASEGURADA**

Según Cláusula 1 del Anexo 7A. Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto.

\$ 20,000,000.00

355 RESPONSABILIDAD CIVIL CARTELES, LETREROS, OBJETOS AFINES**SUMA ASEGURADA**

Según Cláusula 2 del Anexo 7A. Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto.

\$ 20,000,000.00

360 RESPONSABILIDAD CIVIL ASCENSORES Y MONTACARGAS**SUMA ASEGURADA**

Según Cláusula 3 del Anexo 7A. Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto.

\$ 141,417,000.00

370 RESPONSABILIDAD CIVIL ROTURA Y/O OBSTRUCCIÓN CAÑERÍAS Y/O DE**SUMA ASEGURADA**

Según Cláusula 5 del Anexo 7A. Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto.

\$ 4,000,000.00

Responsabilidad Civil emergente de la acción del agua, cuando sea causada por filtración, derrame, desborde o escape como consecuencia de la rotura, obstrucción, falta o deficiencia en la provisión de energía o falla de la instalación destinada a contenerla o distribuirla, incluyendo tanques, cañerías, válvulas, bombas y cualquier accesorio de la instalación del edificio asegurado.

Sublime por rotura u obstrucción de cañerías cloacales o pluviales exclusivamente, hasta la suma de \$ 3.000.000.

Franquicia por rotura u obstrucción de cañerías cloacales o pluviales: El Consorcio Asegurado participará en cada reclamo con un diez por ciento (10%) de la indemnización y eventuales accesorios debidos, con un mínimo del 1% y un máximo del 5%, ambos del límite asegurado por cada acontecimiento. Este descubierto no podrá ser amparado por otro seguro.

385 RESPONSABILIDAD CIVIL REPARACIÓN Y/O REFACCIÓN DEL EDIFICIO**SUMA ASEGURADA**

Según Cláusula 8 del Anexo 7A. Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto.

\$ 4,000,000.00

387 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS**SUMA ASEGURADA**

Se amplía a cubrir la Responsabilidad Civil del Asegurado por daños a terceras personas causados por contratistas y/o subcontratistas y/o sus dependientes, como consecuencia de trabajos encomendados por el Asegurado dentro de la/s ubicación/es del riesgo declarada/s. Esta cobertura opera en exceso de pólizas más específicas si las hubiere o del importe indicado en las Condiciones Particulares a tal efecto, el que resulte mayor.

\$ 4,000,000.00

395 RESPONSABILIDAD CIVIL LINDEROS**SUMA ASEGURADA**

Según Cláusula 10 del Anexo 7A. Medida de la prestación: a primer riesgo absoluto.

\$ 15,000,000.00

397 RESPONSABILIDAD CIVIL DAÑOS A INMUEBLES VECINOS**SUMA ASEGURADA**

DAÑOS A INMUEBLES DE TERCEROS CAUSADOS POR UN INMUEBLE DEL ASEGURADO: Contrariamente a lo establecido en la Clausula 3, inciso g) del Anexo 7 de las Condiciones Específicas de Responsabilidad Civil, queda cubierta la responsabilidad civil del consorcio asegurado a consecuencia de daños causados a inmuebles vecinos de terceros por un inmueble del consorcio asegurado. Se mantiene la exclusión de los daños originados por excavaciones.

\$ 20,000,000.00

S.O.S. CONSORCIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA AL CONSORCIO DE FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS

Al contratar su póliza de Integral de Consorcios con Federación Patronal Seguros Ud. tiene acceso todos los días del año y sin costo adicional a los siguientes servicios de urgencia al consorcio:

- Reposición de cristales: En caso de rotura de vidrios de puertas o ventanas, colocados verticalmente, que formen parte de la planta baja del consorcio asegurado. Este servicio incluye la mano de obra y el cristal a reemplazar. Al "Límite de la Prestación" se le adicionará la Suma Asegurada consignada en la póliza para la cobertura Cristales, si la misma ha sido contratada.
- Apertura de acceso (cerrajería a domicilio): En caso de pérdida, extravío o robo de llaves o inutilización de cerraduras por alguna causa accidental, del único acceso al consorcio asegurado, que haga imposible el ingreso o egreso al edificio.
- Destapaciones: En caso de obstrucciones localizadas en cañerías u otras instalaciones del consorcio asegurado. Aplica a: sanitarios, lavatorios y piletas: obstrucciones localizadas en cualquier parte del tramo comprendido entre éstos y el caño cloacal o cámara séptica.
- Vigilancia: En caso de siniestro amparado por la póliza cuyas consecuencias impliquen desprotección o afectación de las condiciones de seguridad del consorcio asegurado. Hasta 72 horas por cada evento.
- Servicio de limpieza: En caso de siniestro de incendio amparado por la póliza, o inundación, que tornase inhabitable la planta baja del consorcio temporalmente.
- Servicio de lavandería: En caso de siniestro de incendio amparado por la póliza, o inundación, que haya ocasionado perjuicios a textiles presentes propios, de la planta baja del consorcio asegurado.

SECCIÓN INCENDIO

PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)

PÓLIZA 1951499

LÍMITE DE LA PRESTACIÓN: HASTA \$ 40.000.- por evento; hasta CINCO (5) eventos por rubro, por año. El monto indicado corresponde a mano de obra, no incluye materiales. Consulte el alcance, limitaciones y condiciones de urgencia de este servicio.

- Servicios en conexión a cargo del Asegurado: Para caso que no correspondan a una prestación de servicio de urgencia y si el Asegurado así lo desea, podrá solicitar el envío de profesionales de los diversos oficios con el fin de realizar cualquier actividad de reparación, mantenimiento y/o puesta a punto de las instalaciones del comercio o establecimiento asegurado. Consultar el reglamento para ver el detalle de estos oficios.

TELÉFONO DE ASISTENCIA EN TODO EL PAÍS: 0800-444-0001

IMPORTANTE: Válido solo para pólizas que estén al día con su plan de pagos. Sujeto a la previa aceptación de Federación Patronal Seguros y a las Condiciones del Reglamento General de Uso del servicio de urgencias, con sus alcances y limitaciones. Aplican exclusiones. Requiera de su Asesor Productor o de cualquiera de nuestras Agencias y Representaciones el Reglamento General de Uso del Servicio de Urgencias S.O.S. CONSORCIOS.

GERENCIADO POR: «S.O.S. RED DE ASISTENCIA S.A.» CUIT 30-65755934-9, con domicilio legal en calle San Martín 473 - (1004) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

MENSAJES IMPORTANTES. Sr. Asegurado: verifique periódicamente las sumas aseguradas de su Póliza de Seguro, así como los metros cuadrados que se indican en las Condiciones Particulares.

CUIP:
0726101099000000000000000000000019514990000000000099307178990984-2000000094720000000947000004

En caso de siniestro, la falta de presentación de la información y/o documentación solicitada en la Resolución N° 28/2018 de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), no obstará al pago correspondiente, si obrara en poder de la aseguradora la documentación requerida por la legislación aplicable en materia de seguros, sin perjuicio de la responsabilidad del Sujeto Obligado de evaluar adecuadamente esa falta de presentación de información y/o documentación, a la luz de la normativa aplicable en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

El Asegurado o Tomador puede solicitar en cualquier momento a la Aseguradora un ejemplar en original de la presente documentación

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499****ANEXO I DE EXCLUSIONES****DE LAS CONDICIONES GENERALES DE POLIZA:****CLÁUSULA 3 - RIESGOS NO ASEGURADOS**

El Asegurador no indemnizará los daños o pérdidas producidos por:

- a) Vicio propio de la cosa objeto del seguro. Si el vicio hubiera agravado el daño, el Asegurador indemnizará sin incluir los daños causados por el vicio (Art.66 - L. de S.).
- b) Terremoto (Art.86 - L. de S.).
- c) Meteorito, maremoto y erupción volcánica, tornado, vendaval, huracán, ciclón, granizo o inundación.
- d) Hechos de guerra internacional, guerra civil, guerrilla, rebelión, insurrección, revolución, terrorismo, sedición, motín o conmoción civil.
- e) Tumulto popular, huelga, lock-out, vandalismo o malevolencia, excepto en la cobertura de Incendio.

Los siniestros enunciados en los incisos b) a e) acaecidos en el lugar y en ocasión de producirse los acontecimientos enumerados en ellos se presumen que son consecuencia de los mismos, salvo prueba en contrario del Consorcio Asegurado.

DEL ANEXO 1 DE INCENDIO:**CLÁUSULA 4 - EXCLUSIONES A LA COBERTURA - INCENDIO**

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños producidos como consecuencia de:

- a) Combustión espontánea, salvo que produzca fuego.
- b) Quemadura, chamuscado o cualquier deterioro que provenga de contacto o aproximación a fuentes de calor, salvo que produzcan incendio o principio de incendio a consecuencia de algunos de esos hechos.
- c) La acción del fuego sobre artefactos, maquinarias o instalaciones, cuando actúe como elemento integrante de su sistema de funcionamiento.
- d) La corriente, descarga u otros fenómenos eléctricos que afecten la instalación eléctrica, la maquinaria, aparatos y circuitos que la integran, aunque ellos se manifiesten en forma de fuego, fusión y/o explosión; no obstante será indemnizable el mayor daño que de la propagación del fuego o de la onda expansiva, resultase para los bienes precedentemente enunciados.
- e) Falta de o deficiencia en la provisión de energía, aún cuando fuera momentánea, a las máquinas o sistemas productores de frío, cualquiera sea la causa que la origine.
- f) Falta de o deficiencia en la provisión de energía, aún cuando fuera momentánea, a otras máquinas o sistemas que no sean los indicados en el inciso e), salvo que provengan de un siniestro indemnizable que afecte directamente el riesgo asegurado.
- g) Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en ocasión de la reconstrucción de un edificio dañado.
- h) La sustracción producida durante o después del siniestro.
- i) Los cimientos del edificio asegurado.

CLÁUSULA 5

Con relación a las ampliaciones de cobertura a las que se refiere la Cláusula 3, se excluyen los siguientes daños o pérdidas:

I- De riesgos enumerados en sus incisos a) y b):

- 1) Los causados directa o indirectamente por la simple cesación del trabajo, trabajo a reglamento, trabajo a desgano, retraso, apresuramiento, interrupción o suspensión intencional o maliciosa de los procesos u operaciones o por toda forma de trabajo irregular ya sea parcial o total, individual o colectiva, voluntaria o forzosa, cualquiera sea su denominación.
- 2) Los causados directa o indirectamente por requisita, incautación o confiscación, realizadas por autoridad o fuerza pública o en su nombre.
- 3) Los consistentes en la desaparición o sustracción de los bienes objeto del seguro, salvo los extravíos que se produzcan en ocasión de su traslado con motivo de las operaciones de salvamento.
- 4) Los producidos por pinturas, manchas, rayaduras o por la fijación de leyendas o carteles, en la superficie de frentes y/o paredes externas o internas.

II- De riesgos enumerados en el inciso c):

- 5) Los producidos por aeronaves, vehículos terrestres y/o sus partes componentes y/o su carga transportada, de propiedad del Consorcio Asegurado o bajo su custodia y/o de sus consorcionistas y/o de sus inquilinos y/o de los dependientes y familiares de los mismos.
 - 6) Los producidos por impacto de la carga transportada por vehículos terrestres en el curso de maniobras de carga y descarga.
 - 7) Los producidos a aeronaves, vehículos terrestres, máquinas e implementos viales, máquinas agrícolas y otras similares.
 - 8) Los ocasionados a las calzadas y aceras y a todo bien adherido o no, que se encuentre en ellas.
- III- De riesgos enumerados en el inciso d):
- 9) Los causados por el humo proveniente de incineradores de residuos, aparatos y/o instalaciones industriales o por la manipulación incorrecta de las instalaciones a que se refiere el precitado inciso d).

DEL ANEXO 1A DE LAS CLAUSULAS ADICIONALES DE INCENDIO:**DE LA CLAUSULA 4 - COBERTURA DE RECONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN**

Art.2 - Quedan expresamente excluidos:

- a) Libros y papelería que formen parte de la administración o contabilidad del Consorcio Asegurado.
- b) Ropas y provisiones.
- c) Los bienes comprendidos en la Cláusula 8 de las Condiciones Específicas de Incendio.

DE LA CLAUSULA 5 - HURACÁN, VENDAVAL, CICLÓN O TORNADO

COSA O COSAS NO ASEGURADAS: El Asegurador, salvo estipulación contraria expresa en las Condiciones Particulares, no asegura las cosas siguientes: plantas, árboles, granos, pastos y otras cosechas que se encuentren a la intemperie fuera de edificios o construcciones; automóviles, tractores y otros vehículos de tracción propia; toldos, grúas u otros aparatos izadores (a menos que estos últimos aparatos se encuentren dentro de edificios techados y con paredes externas completas en todos sus costados); máquinas perforadoras del suelo, hilos de transmisión de electricidad, teléfono o telégrafo y sus correspondientes soportes fuera de edificios; cercos; ganado; maderas; chimeneas metálicas, antenas de radio y televisión y sus respectivos soportes; torres receptoras, y/o transmisoras de estaciones de radio; pozos petrolíferos y/o sus respectivos equipos de bombas; aparatos científicos; letreros; silos o sus contenidos; galpones y/o sus contenidos (a menos que estos sean techados y con sus paredes externas completas en todos sus costados); cañerías descubiertas, bombas y/o molinos de viento y sus torres; torres y tanques de agua y sus soportes, otros tanques y sus contenidos y sus soportes; tranvías y sus puentes y/o super-estructuras y sus contenidos; techos precarios, temporarios o provisorios y sus contenidos; estructuras provisorias para techos y/o sus contenidos; ni edificios o contenidos de tales edificios en curso de construcción o reconstrucción, salvo que se encuentren cubiertos con sus techos definitivos y con sus paredes exteriores completas en todos sus costados y con sus puertas y ventanas externas colocadas en sus lugares permanentes; ni otros artículos, mercaderías, materiales y otros bienes y/o estructuras abiertas (no comprendidas entre las especificaciones excluidas por la póliza) que se encuentren fuera de edificios o construcciones totalmente techadas y con sus paredes externas completas en todos sus costados.

DE LA CLAUSULA 6 - GRANIZO

COSA O COSAS NO ASEGURADAS: El Asegurador, salvo estipulación contraria expresa en las Condiciones Particulares, no asegura las cosas siguientes: plantas, árboles, granos, pastos y otras cosechas que se encuentren a la intemperie fuera de edificios o construcciones; automóviles, tractores y otros vehículos de tracción propia; toldos, grúas u otros aparatos izadores (a menos que estos últimos aparatos se encuentren dentro de edificios techados y con paredes externas completas en todos sus costados); máquinas

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499**

perforadoras del suelo, hilos de transmisión de electricidad, teléfono o telégrafo y sus correspondientes soportes fuera de edificios; cercos; ganado; maderas; chimeneas metálicas, antenas de radio y televisión y sus respectivos soportes; torres receptoras, y/o transmisoras de estaciones de radio; pozos petrolíferos y/o sus respectivos equipos de bombas; aparatos científicos; letreros; silos o sus contenidos; galpones y/o sus contenidos (a menos que estos sean techados y con sus paredes externas completas en todos sus costados); cañerías descubiertas, bombas y/o molinos de viento y sus torres; torres y tanques de agua y sus soportes, otros tanques y sus contenidos y sus soportes; tranvías y sus puentes y/o super-estructuras y sus contenidos; techos precarios, temporarios o provisorios y sus contenidos; estructuras provisorias para techos

DE LA CLÁUSULA 14 - DAÑOS POR INUNDACION

EXCLUSIONES A LA COBERTURA: Quedan expresamente excluidos de la cobertura prevista en la presente cláusula adicional los siniestros que sean consecuencia de o hayan sido facilitados por deficiencias en las instalaciones constructivas y/o desagües y/o canaletas de los establecimientos asegurados. Asimismo, se excluyen los siniestros que se produzcan como consecuencia de la acumulación de granizo.

DEL ANEXO 2 DE LAS CONDICIONES ESPECIFICAS DE ROBO Y/O HURTO DEL MOBILIARIO:**CLÁUSULA 2 - EXCLUSIONES A LA COBERTURA - ROBO Y HURTO**

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños previstos en esta cobertura, cuando:

- El delito haya sido instigado o cometido por o en complicidad con cualquiera de los consorcistas o inquilinos o personas que, dada su intimidad con éstos, tengan libre acceso al inmueble del Consorcio Asegurado, salvo lo dispuesto respecto del personal al servicio de éste.
- Los bienes se hallaren fuera del edificio asegurado o en corredores, patios o terrazas al aire libre.
- La vivienda esté total o parcialmente ocupada por terceros.
- La vivienda permanezca deshabitada o sin custodia por un período mayor de treinta días consecutivos o ciento veinte días en total durante un período de un año de vigencia de la póliza.
- Se trate de daños a cristales o configuren incendio o explosión que afecten al edificio o a los bienes asegurados, aunque hayan sido provocados para cometer el delito o su tentativa.
- El siniestro se produzca como consecuencia de secuestro, requisa, incautación o confiscación realizados por la autoridad o fuerza pública o en su nombre.

DEL ANEXO 3 DE LAS CONDICIONES ESPECIFICAS DE DINERO DE EXPENSAS EN PODER DEL ADMINISTRADOR:**CLÁUSULA 2 - EXCLUSIONES A LA COBERTURA - EXPENSAS**

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños previstos en esta cobertura cuando:

- El delito configure un hurto según las disposiciones del Código Penal, aunque se perpetrare con escalamiento o con uso de ganzúa, llaves falsas o instrumentos semejantes o de la llave verdadera que hubiere sido hallada, retenida o sustraída sin intimidación o violencia. Asimismo, quedan excluidos de la presente cobertura los extravíos y las desapariciones misteriosas.
- El delito haya sido instigado o cometido por o en complicidad con cualesquiera de los consorcistas o inquilinos o personas que, dada su intimidad con éstos, tengan libre acceso al inmueble del Consorcio Asegurado, salvo lo dispuesto respecto del personal al servicio de éste.
- El delito haya sido instigado o cometido por o en complicidad con el Administrador o cualesquiera de sus dependientes o por el personal al servicio del consorcio.
- Los valores se hallaren fuera del edificio asegurado o en corredores, patios o terrazas al aire libre.
- Se trate de daños a cristales o configuren incendio o explosión que afecten al edificio o a los bienes asegurados, aunque hayan sido provocados para cometer el delito o su tentativa.
- Los valores no tengan relación con el cobro de expensas.

DEL ANEXO 4 DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CRISTALES:**CLÁUSULA 3 - EXCLUSIONES A LA COBERTURA - CRISTALES**

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños producidos como consecuencia de:

- Incendio, rayo o explosión.
- Vicio de construcción del edificio y defectos de colocación cuando ésta no ha estado a cargo del Asegurador.
- Movimiento o traslado de la pieza objeto del seguro por cualquier razón, fuera del lugar en que se encuentre instalada, salvo que no se trate de una instalación fija.
- Vibraciones u otros fenómenos producidos por aeronaves.

DEL ANEXO 5 DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE DAÑOS POR ACCIÓN DEL AGUA:**CLÁUSULA 2 - EXCLUSIONES A LA COBERTURA - DAÑOS POR AGUA**

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños:

- De la propia substancia o de la instalación que la contiene o distribuye.
- Cuando la filtración, derrame, desborde o escape provenga de incendio, rayo o explosión, o derrumbe de tanques, sus partes y soportes, y del edificio, salvo que se produzcan como resultado directo de un evento cubierto.
- Causados por humedad persistente, por la acción del agua procedente del exterior del edificio, por la acción del agua de lluvia o reflujo de desagües o por la acción de aguas subterráneas.
- Causados como consecuencia directa o indirecta de inundación, oleaje o crecida del mar o desborde de corrientes, canales o ríos.

DEL ANEXO 6 DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y/O ELECTRODOMÉSTICOS:**CLÁUSULA 2 - EXCLUSIONES A LA COBERTURA - APARATOS ELECTRONICOS**

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños producidos como consecuencia de:

- Secuestro, requisa, incautación o confiscación realizados por la autoridad o fuerza pública o en su nombre.
- Depreciación, desgaste, deterioro o rotura de cualquier pieza causado por el normal y natural manejo, uso o funcionamiento.
- La acción de roedores, insectos, vermes, gérmenes, moho, oxidación.
- El uso de cualquier repuesto contrariando a las instrucciones del fabricante.
- Desperfectos mecánicos o eléctricos, o el recalentamiento de cualquier unidad generadora o transformadora.
- Cualquier arreglo, reparación o desarme del aparato o cualquier parte del mismo.
- Los daños causados por la corriente, descarga, falta o deficiencia en la provisión de la energía eléctrica, aun cuando fuera momentánea, cualquiera sea la causa que la origine.
- Encontrarse los bienes en construcción separada de la vivienda con acceso propio que no reúna las condiciones de seguridad de aquella, o en corredores, patios, balcones y terrazas al aire libre.
- El delito haya sido instigado o cometido por o en complicidad con cualquiera de los consorcistas o inquilinos o personas que dada su intimidad con éstos, tengan libre acceso al inmueble del Consorcio Asegurado, salvo lo dispuesto respecto del personal al servicio de éste.
- Los bienes se hallaren fuera del edificio asegurado o en corredores, patios o terrazas al aire libre.
- La vivienda esté total o parcialmente ocupada por terceros.
- La vivienda permanezca deshabitada o sin custodia por un período mayor de treinta días consecutivos o ciento veinte días en total durante un período de un año de vigencia de la

SECCIÓN INCENDIO

PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)

PÓLIZA 1951499

póliza.

DEL ANEXO 7 DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

CLÁUSULA 3 - RIESGOS NO ASEGURADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no cubre, salvo pacto en contrario, la responsabilidad del Consorcio Asegurado en cuanto sea causada por o provenga de:

- a) Obligaciones contractuales.
- b) La tenencia, uso o manejo de vehículos aéreos, terrestres o acuáticos, autopropulsados o remolcados.
- c) Transmisión de enfermedades.
- d) Daños a cosas ajenas que se encuentren en poder del Consorcio Asegurado, por cualquier título, salvo lo previsto en el inciso h).
- e) Efectos de temperatura, vapores, humedad, filtraciones, desagües, roturas de cañerías, humo, hollín, polvo, hongos, trepidaciones de máquinas, ruidos, olores y luminosidad.
- f) Suministro de productos o alimentos.
- g) Daños causados a inmuebles vecinos por excavaciones o por el edificio del Consorcio Asegurado.
- h) Escape de gas, incendio, rayo, explosión o descargas eléctricas, a no ser que ocurra en el edificio del Consorcio Asegurado.
- i) Animales o por la transmisión de sus enfermedades.
- j) Ascensores o montacargas.
- k) Uso de pileta de natación.
- l) Carteles y/o letreros y/u objetos afines.
- m) Los daños que podría producir el uso de la o las instalaciones fijas destinadas a producir, transportar o utilizar vapor y/o agua caliente, ya sea con un fin de servicios o confort o de aceite caliente para calefacción de procesos, incluidas las fuentes generadoras de calor y sistemas de válvulas y colectores hasta la conexión de los mismos con el sistema de distribución y circulación de líquidos y fluidos.
- n) Daños que se produjesen por el uso de armas de fuego.
- o) Transporte de bienes.
- p) Carga y descarga de bienes fuera del Consorcio Asegurado.
- q) Guarda y/o depósito de vehículos.
- r) Demoliciones, excavaciones, construcción de edificios, instalaciones y montajes con motivo de la construcción; refacción de edificios; trabajos de albañilería y pintura de exterior.
- s) Hechos privados.

DEL ANEXO 7A DE LAS CLÁUSULAS ADICIONALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

CLÁUSULA 1 - INCENDIO, RAYO, EXPLOSION, DESCARGAS ELECTRICAS Y ESCAPES DE GAS Queda excluida de la presente cobertura la Responsabilidad emergente de los daños que podrían producir el uso de la o las instalaciones fijas destinadas a producir, transportar o utilizar vapor y/o agua caliente ya sea con un fin de servicios o confort o de aceite caliente para calefacción de procesos, incluidas las fuentes generadoras de calor y sistemas de válvulas y colectores hasta la conexión de los mismos con el sistema de distribución y circulación de líquidos y fluidos.

CLÁUSULA 8 - RESPONSABILIDAD CIVIL POR TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN Y/O REFACCIÓN DEL EDIFICIO

Art.2 - RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS

- a) Además de los riesgos excluidos en las Condiciones Generales y Específicas de Responsabilidad Civil, con la excepción de los mencionados en el Artículo 1º de estas Condiciones, quedan excluidas las responsabilidades por daños causados a terceros por vehículos automotores y/o remolcados y/o por la carga transportada en los mismos.
- b) Quedan también excluidas las responsabilidades en que podrían incurrir la totalidad de los profesionales intervinientes en la obra, tales como, aquel o aquellas que tengan a su cargo la dirección de la obra. En el caso que ocurran algunos de los hechos detallados precedentemente el Asegurador se reserva el derecho de repetir el perjuicio sufrido contra el o los profesionales.
- c) Queda excluida de la presente cobertura la Responsabilidad Civil emergente de los daños que podría producir el uso de la o las instalaciones fijas destinadas a producir, transportar o utilizar vapor y/o agua caliente ya sea con un fin de servicios o confort, o de aceite caliente para calefacción de procesos, incluidas las fuentes generadoras de calor y sistema de válvulas y colectores hasta la conexión de los mismos con el sistema de distribución y circulación de líquidos y fluidos.
- d) Quedan excluidos de la cobertura los siniestros que sean consecuencia de daños que afecten a instalaciones subterráneas pertenecientes a cualquier empresa de servicio público y a veredas y pavimentos; y de daños resultantes de la limpieza de edificios por arenado y/o ácidos.

CLÁUSULA 9 - RESPONSABILIDAD CIVIL POR GUARDA DE VEHÍCULOS

Art. 5 - EXCLUSIONES A LA COBERTURA: El Asegurador no cubre la responsabilidad del Consorcio Asegurado en cuanto sea causada por o provenga de:

- Procesos de reparación, restauración o modificación del Consorcio Asegurado;
- Trabajos de reparación, mantenimiento o limpieza que se efectúen directamente a los vehículos.

ANEXO A - CONDICIONES GENERALES

CLÁUSULA 1 - LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES

Las partes contratantes se someten a las disposiciones de la Ley de Seguros N° 17.418 y a las de la presente póliza.

Esta póliza consta de Condiciones Generales, Condiciones Específicas, Cláusulas Adicionales y Condiciones Particulares. En caso de discordancia entre las mismas, regirá el siguiente orden de prelación:

- Condiciones Particulares
- Cláusulas Adicionales
- Condiciones Específicas
- Condiciones Generales

Los derechos y obligaciones del Consorcio Asegurado y del Asegurador que se mencionan con indicación de los respectivos artículos de la Ley de Seguros, deben entenderse como simples enunciaciones informativas del contenido esencial de la Ley, la que rige en su integridad con las modalidades convenidas por las partes.

CLÁUSULA 2 - RIESGOS ASEGURADOS Y EXCLUSIONES A LA COBERTURA

Los alcances y exclusiones específicos de cada una de las coberturas que brinda esta póliza, se detallan en las respectivas Condiciones Específicas y Cláusulas Adicionales, que forman parte integrante de la presente póliza sólo en la medida que las mismas se encuentren expresamente incluidas en las Condiciones Particulares.

CLÁUSULA 3 - RIESGOS NO ASEGURADOS

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499**

El Asegurador no indemnizará los daños o pérdidas producidos por:

- a) Vicio propio de la cosa objeto del seguro. Si el vicio hubiera agravado el daño, el Asegurador indemnizará sin incluir los daños causados por el vicio (Art.66 - L.de S.).
- b) Terremoto (Art.86 - L.de S.).
- c) Meteorito, maremoto y erupción volcánica, tornado, vendaval, huracán, ciclón, granizo o inundación.
- d) Transmutaciones nucleares.
- e) Hechos de guerra internacional, guerra civil, guerrilla, rebelión, insurrección, revolución, terrorismo, sedición, motín o conmoción civil.
- f) Tumulto popular, huelga, lock-out, vandalismo o malevolencia, excepto en la cobertura de Incendio.

Los siniestros enunciados en los incisos b) a f) acaecidos en el lugar y en ocasión de producirse los acontecimientos enumerados en ellos se presumen que son consecuencia de los mismos, salvo prueba en contrario del Consorcio Asegurado.

CLÁUSULA 4 - PROVOCACIÓN DEL SINIESTRO

El Asegurador queda liberado si el Consorcio Asegurado provoca por acción u omisión el siniestro o el hecho del que nace la responsabilidad, dolosamente o con culpa grave, salvo los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias o por un deber de humanidad generalmente aceptado (Arts.70 y 114 - L.de S.).

CLÁUSULA 5 - RESCISIÓN UNILATERAL

Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente contrato sin expresar causa. Cuando el Asegurador ejerza este derecho, dará un preaviso no menor de quince días. Cuando lo ejerza el Consorcio Asegurado, la rescisión se producirá desde la fecha en que notifique fehacientemente esa decisión.

Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se computará desde la hora doce inmediata siguiente, y en caso contrario desde la hora veinticuatro.

Si el Asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima se reducirá proporcionalmente por el plazo no corrido.

Si el Consorcio Asegurado opta por la rescisión, el Asegurador tendrá derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido, según las tarifas de corto plazo (Art.18, segundo párrafo - L.de S.).

CLÁUSULA 6 - PAGO DE LA PRIMA

La prima es debida desde la celebración del contrato pero no es exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobertura (Art.30 - L.de S.).

En caso que la prima no se pague contra la entrega de la presente póliza, su pago queda sujeto a las condiciones y efectos establecidos en la Cláusula de Cobranza del Premio, que forma parte del presente contrato.

CLÁUSULA 7 - OBLIGACIONES Y CARGAS DEL CONSORCIO

Son obligaciones y cargas del Consorcio Asegurado:

- a) Comunicar sin demora al Asegurador la quiebra, el concurso civil, el embargo o depósito judicial que afecte los bienes objeto del seguro.
- b) Informar fehacientemente las variantes que se produzcan en las situaciones que constan en las Condiciones Específicas y Particulares, y demás circunstancias que impliquen una variación o agravación del riesgo.
- c) Denunciar sin demora a las autoridades competentes el acaecimiento del siniestro, cuando se trate de un hecho delictuoso o así corresponda por la naturaleza de aquél.
- d) Suministrar al Asegurador a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo, la prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre, y a permitirle al Asegurador las indagaciones necesarias a tales fines.

CLÁUSULA 8 - CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS

El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas al Consorcio Asegurado por la Ley de Seguros (salvo que se haya previsto otro efecto en la misma para el incumplimiento) y por el presente contrato, produce la caducidad de los derechos del Consorcio Asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 36 de la Ley de Seguros.

CLÁUSULA 9 - DEFINICIONES

Las personas en relación de dependencia laboral con el Consorcio Asegurado, en tanto el evento se produzca en oportunidad o con motivo del trabajo, no se considerarán terceros, quedando comprendidos en la cobertura los daños producidos a los bienes de las mismas como así también los producidos a las personas de sus familiares.

Queda aclarado también que los consorcistas y/o inquilinos, sus familiares y su respectivo personal de servicio doméstico o sus empleados, se considerarán terceros a los efectos de esta póliza y los bienes muebles de su propiedad, como así también las "partes exclusivas" del edificio pertenecientes a los distintos consorcistas, se considerarán bienes de terceros.

CLÁUSULA 10 - RECUPERACIÓN DE LOS OBJETOS

Si los objetos se recuperaran sin daño alguno antes del pago de la indemnización, ésta no tendrá lugar. Los objetos se considerarán recuperados cuando estén en poder de la policía, justicia u otra autoridad.

Si la recuperación se produjere dentro de los ciento ochenta días posteriores al pago de la indemnización, el Consorcio Asegurado tendrá derecho a conservar la propiedad de los bienes con devolución de la respectiva suma al Asegurador, deducido el valor de los daños sufridos por los objetos. El Consorcio Asegurado podrá hacer uso de este derecho hasta treinta días después de tener conocimiento de la recuperación; transcurrido ese plazo, los objetos pasarán a ser propiedad del Asegurador obligándose al Consorcio Asegurado a cualquier acto que se requiera para ello.

CLÁUSULA 11 - MONTO DEL RESARCIMIENTO

El monto del resarcimiento debido por el Asegurador se determinará por el valor de los bienes objeto del seguro a la época del siniestro, el que estará dado por su valor a nuevo con deducción de su depreciación por uso, antigüedad y estado.

Toda indemnización, en conjunto, no podrá exceder la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares.

En caso de convenirse expresamente que la suma asegurada es "valor tasado", tal estimación determinará el monto del resarcimiento, salvo que el Asegurador acredite que supera notablemente el valor del objeto, según las pautas precedentes.

Cuando el objeto no se fabrique más a la época del siniestro, se tomará el valor de venta del mismo modelo que se encuentre en similares condiciones de uso, antigüedad y estado.

Cuando los objetos constituyan un juego de conjunto, el Asegurador sólo indemnizará el perjuicio sufrido hasta el valor proporcional de cualquier pieza individual afectada por el siniestro, dentro del porcentaje de la suma asegurada que le corresponda, sin tomar en cuenta el menor valor que podría tener el juego respectivo en virtud de quedar incompleto a raíz del siniestro.

CLÁUSULA 12 - REDUCCIÓN DE LA SUMA ASEGURADA

En los seguros de daños patrimoniales, si la suma asegurada supera notablemente el valor actual del interés asegurado, el Asegurador o el Consorcio Asegurado pueden requerir su reducción.

Si el Asegurador ejerce este derecho, la prima se disminuirá proporcionalmente al monto de la reducción por el plazo no corrido.

Si el Consorcio Asegurado opta por la reducción, el Asegurador tendrá derecho a la prima correspondiente al monto de la reducción por el tiempo transcurrido, calculada según la tarifa de corto plazo.

SECCIÓN INCENDIO

PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)

PÓLIZA 1951499

CLÁUSULA 13 - ABANDONO

El Consorcio Asegurado no puede hacer abandono de los bienes afectados por el siniestro (Art.74 - L.de S.).

CLÁUSULA 14 - CAMBIO EN LAS COSAS DAÑADAS

El Consorcio Asegurado no puede, sin el consentimiento del Asegurador, introducir cambios en las cosas dañadas que hagan más difícil establecer la causa del daño o el daño mismo, salvo que se cumpla para disminuir el daño o en el interés público.

El Asegurador sólo puede invocar esta disposición cuando proceda sin demoras a la determinación de las causas del siniestro y a la valuación de los daños.

La violación maliciosa de esta carga libera al Asegurador (Art.77 - L.de S.).

CLÁUSULA 15 - PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DERECHO DEL CONSORCIO

En los seguros de daños patrimoniales, el Asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del Consorcio Asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria que se requiera para la verificación del siniestro o la extensión de la prestación a su cargo. La omisión de pronunciarse importa aceptación (Art.56 - L.de S.).

CLÁUSULA 16 - PAGO A CUENTA

Cuando el Asegurador estimó el daño y reconoció el derecho del Consorcio Asegurado, éste puede reclamar un pago a cuenta si el procedimiento para establecer la prestación debida no se hallase terminado un mes después de notificado el siniestro.

El pago a cuenta no será inferior a la mitad de la prestación reconocida u ofrecida por el Asegurador.

Cuando la demora obedezca a omisión del Consorcio Asegurado, el término se suspende hasta que éste cumpla las cargas impuestas por la Ley o el contrato (Art.51 - L.de S.).

CLÁUSULA 17 - VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL ASEGURADOR

En los seguros de daños patrimoniales, el crédito del Consorcio Asegurado se pagará dentro de los quince días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación de la indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo fijado en la Cláusula 15 de estas Condiciones, para que el Asegurador se pronuncie acerca del derecho del Consorcio Asegurado (Art.49 - L.de S.).

CLÁUSULA 18 - HIPOTECA - PRENDA

Cuando el acreedor hipotecario o prendario con registro le hubiere notificado al Asegurador la existencia del gravamen sobre el bien asegurado, el Asegurador, salvo que se trate de reparaciones, no pagará la indemnización sin previa noticia al acreedor para que formule oposición dentro de siete días.

Formulada la oposición y en defecto de acuerdo de partes, el Asegurador consignará judicialmente la suma debida (Art.84 - L.de S.).

CLÁUSULA 19 - DEFENSA EN JUICIO CIVIL

En caso de demanda judicial civil contra el Consorcio Asegurado y/o demás personas amparadas por la cobertura, este/os debe/n dar aviso fehaciente al Asegurador de la demanda promovida a más tardar el día siguiente hábil de notificado/s y remitir simultáneamente al Asegurador la cédula, copias y demás documentos objeto de la notificación.

El Asegurador deberá asumir o declinar la defensa. Se entenderá que el Asegurador asume la defensa, si no la declinara mediante aviso fehaciente dentro de los dos días hábiles de recibida la información y documentación referida a la demanda. En caso que la asuma el Asegurador deberá designar el o los profesionales que representarán y patrocinarán al Consorcio Asegurado; éste queda obligado a suministrar, sin demora, todos los antecedentes y elementos de prueba de que disponga y a otorgar en favor de los profesionales designados el poder para el ejercicio de la representación judicial, entregando el respectivo instrumento antes del vencimiento del plazo para contestar la demanda, y a cumplir con los actos procesales que las leyes pongan personalmente a su cargo.

Cuando la demanda o demandas excedan las sumas aseguradas el Consorcio Asegurado puede, a su cargo, participar también en la defensa con el profesional que designe al efecto.

El Asegurador podrá en cualquier tiempo declinar en el juicio la defensa del Consorcio Asegurado.

Si el Asegurador no asumiera la defensa en juicio, o la declinara, el Consorcio Asegurado debe asumirla y suministrarle a aquél, a su requerimiento, las informaciones referentes a las actuaciones producidas en el juicio.

La asunción por el Asegurador de la defensa en el juicio civil o criminal, implica la aceptación de su responsabilidad frente al Consorcio Asegurado, salvo que posteriormente el Asegurador tomara conocimiento de hechos eximentes de su responsabilidad, en cuyo caso deberá declinarlas, dentro de los cinco días hábiles de dicho conocimiento.

Si se dispusieran medidas precautorias sobre bienes del Consorcio Asegurado, éste no podrá exigir que el Asegurador las sustituya.

CLÁUSULA 20 - PROCESO PENAL

Si se promoviera proceso penal o correccional, el Consorcio Asegurado deberá dar inmediato aviso al Asegurador quien dentro de los dos días de recibida tal comunicación deberá expedir sobre si asumirá o no la defensa. Si la defensa no fuese asumida por el Asegurador, el Consorcio Asegurado deberá designar a su costa al profesional que lo defienda e informarle de las actuaciones producidas en el juicio y las sentencias que se dictaren. Si el Asegurador participara en la defensa las costas a su cargo se limitarán a los honorarios de los profesionales que hubiera designado al efecto.

Si en el proceso penal se incluyera reclamación pecuniaria en función de lo dispuesto por el artículo 29 del Código Penal, será de aplicación lo previsto en la Cláusula 19.

CLÁUSULA 21 - VERIFICACIÓN DEL SINIESTRO

El Asegurador podrá designar uno o más expertos para verificar el siniestro y la extensión de la prestación a su cargo, examinar la prueba instrumental y realizar las indagaciones necesarias a tales fines. El informe del o de los expertos no compromete al Asegurador; es únicamente un elemento de juicio para que éste pueda pronunciarse acerca del derecho del Consorcio Asegurado.

CLÁUSULA 22 - GASTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR Y LIQUIDAR

Los gastos necesarios para verificar y liquidar el daño indemnizable son a cargo del Asegurador en cuanto no hayan sido causados por indicaciones inexactas del Consorcio Asegurado. Se excluye el reembolso de la remuneración del personal dependiente del Consorcio Asegurado (Art.76 - L.de S.).

CLÁUSULA 23 - REPRESENTACIÓN DEL ASEGURADO

El Consorcio Asegurado podrá hacerse representar en las diligencias para verificar el siniestro y liquidar el daño y serán por su cuenta los gastos de esa representación (Art.75 - L.de S.).

CLÁUSULA 24 - SUBROGACIÓN

Los derechos que correspondan al Consorcio Asegurado contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización abonada.

El Consorcio Asegurado es responsable de todo acto que perjudique este derecho del Asegurador.

El Asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del Consorcio Asegurado.

La subrogación es inaplicable en los seguros de personas (Art.80 - L.de S.).

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499****CLÁUSULA 25 - SEGURO POR CUENTA AJENA**

Cuando se encuentre en posesión de la póliza, el Tomador puede disponer a nombre propio de los derechos que resulten del contrato. Puede igualmente cobrar la indemnización, pero el Asegurador tiene el derecho de exigir que el Tomador acredite previamente el consentimiento del Consorcio Asegurado, a menos que el Tomador demuestre que contrató por mandato de aquél o en razón de una obligación legal (Art.23 - L.de S.).

Los derechos que deriven del contrato, corresponden al Consorcio Asegurado si posee la póliza.

En su defecto, no puede disponer de esos derechos ni hacerlos valer judicialmente sin el consentimiento del Tomador (Art.24 - L.de S.).

CLÁUSULA 26 - DOMICILIO PARA DENUNCIAS Y DECLARACIONES

El domicilio en que las partes deban efectuar las denuncias y declaraciones previstas en la Ley de Seguros o en el presente contrato, es el último declarado (Art.16 - L.de S.).

CLÁUSULA 27 - CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

Todos los plazos de días indicados en la presente póliza, se computarán corridos, salvo disposición expresa en contrario.

CLÁUSULA 28 - PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN

Toda controversia judicial que se plantee con relación al presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios competentes de la jurisdicción del lugar de emisión de la póliza (Art.16 - L.de S.).

IMPORTANTE
ADVERTENCIAS AL ASEGURADO

De conformidad con la Ley de Seguros N° 17.418 el Consorcio Asegurado incurrirá en caducidad de la cobertura si no da cumplimiento a sus obligaciones y cargas, las principales de las cuales se mencionan seguidamente para su mayor ilustración con indicación del artículo pertinente de dicha ley, así como otras normas de su especial interés.

Uso de los derechos por el Tomador o Consorcio Asegurado:

Cuando el Tomador se encuentre en posesión de la póliza, puede disponer de los derechos que emergen de ésta; para cobrar la indemnización el Asegurador le puede exigir el consentimiento del Consorcio Asegurado (Art.23). El Consorcio Asegurado sólo puede hacer uso de los derechos sin consentimiento del Tomador, si posee la póliza (Art.24).

Reticencia:

Las declaraciones falsas o reticencias de circunstancias conocidas por el Consorcio Asegurado aún incurridas de buena fe, producen la nulidad del contrato en las condiciones establecidas por el Art.5 y correlativos.

Mora automática - Domicilio:

Toda denuncia o declaración impuesta por esta póliza o por la Ley debe realizarse en el plazo fijado al efecto. El domicilio donde efectuarlas, será el último declarado (Arts.15 y 16).

Agravación del Riesgo:

Toda agravación del riesgo asumido, es causa especial de rescisión del seguro y cuando se deba a un hecho del Consorcio Asegurado, produce la suspensión de la cobertura de conformidad con los Arts.37 y correlativos.

Exageración fraudulenta o prueba falsa del siniestro o de la magnitud de los daños:

El Consorcio Asegurado pierde el derecho a ser indemnizado en estos casos, tal como lo establece el Art.48.

Provocación del Siniestro:

El Asegurador queda liberado si el siniestro es provocado por el Consorcio Asegurado o beneficiario, dolosamente o por culpa grave, conforme a los Arts.70 y 114.

Pluralidad de Seguros:

Si el Consorcio Asegurado cubre el mismo interés y riesgo con más de un Asegurador, debe notificarlo a cada uno de ellos bajo pena de caducidad con indicación del Asegurador y de la suma asegurada (Art.67). La notificación se hará al efectuar la denuncia del siniestro y en las otras oportunidades en que el Asegurador se lo requiera. Los seguros plurales celebrados con intención de enriquecimiento por el Consorcio Asegurado son nulos (Art.68).

Obligación de Salvamento:

El Consorcio Asegurado está obligado a proveer lo necesario para evitar o disminuir el daño y observar las instrucciones del Asegurador, y si las viola dolosamente o por culpa grave, el Asegurador queda liberado (Art.72).

Cambio de titular del interés:

Todo cambio del interés asegurado debe ser notificado al Asegurador dentro de los siete (7) días de acuerdo con los Arts.82 y 83.

Denuncia del Siniestro - Carga del Consorcio Asegurado:

El Consorcio Asegurado debe denunciar al Asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los tres días de conocerlo, bajo pena de perder el derecho a ser indemnizado, salvo que acredite caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia (Arts. 46 y 47).

En las coberturas de responsabilidad civil, el Consorcio Asegurado debe denunciar el hecho del que nace su eventual responsabilidad o el reclamo del tercero, dentro de los tres días de producido (Art.115). No puede reconocer su responsabilidad ni celebrar transacción alguna sin anuencia del Asegurador salvo, en interrogación judicial, el reconocimiento de hechos (Art.116). Cuando el Asegurador no asuma o decline la defensa, se liberará de los gastos y costas que se devenguen a partir del momento que deposite los importes cubiertos o la suma demandada, el que fuere menor, con más los gastos y costas ya devengados, en la proporción que le corresponda (Arts.110 y 111).

Facultades del Productor o Agente:

Sólo está facultado para recibir propuestas, entregar los instrumentos emitidos por el Asegurador y aceptar el pago de la prima si se halla en posesión de un recibo "aunque la firma sea facsimilar" del Asegurador. Para representar al Asegurador en cualquier otra cuestión, debe hallarse facultado para actuar en su nombre (Arts.53 y 54).

Prescripción:

Toda acción basada en el contrato de seguros prescribe en el plazo de un (1) año contado desde que la correspondiente obligación es exigible (Art.58).

ANEXO A1 - CLÁUSULAS ANEXA A LAS CONDICIONES GENERALES**CLÁUSULA 1 - COBRANZA DEL PREMIO**

ARTÍCULO 1º: El premio de este seguro (anual, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral o semestral, según se indique en las Condiciones Particulares), debe pagarse al contado en la fecha de iniciación de la vigencia de cada período de facturación, en la moneda indicada en las Condiciones Particulares.

Sin embargo, el premio no será exigible sino contra entrega de la póliza o certificado de cobertura (Art. 30 - Ley 17.418).

En caso de que el pago del premio se convenga en cuotas, la vigencia del seguro sólo tendrá lugar a partir de la hora cero del día siguiente del pago inicial (pago contado parcial), o de la fecha consignada como fecha de Inicio de Vigencia de la póliza, la que fuere posterior.

El importe de la primera cuota deberá contener además el total del impuesto al valor agregado correspondiente al contrato (texto conforme Resolución Superintendencia de Seguros de la Nación Nro. 21.600).

La periodicidad y el vencimiento para el pago de cada una de las cuotas restantes serán los consignados en las Condiciones Particulares de la presente póliza.

No entrará en vigencia la cobertura de ninguna facturación en tanto no esté totalmente cancelado el premio anterior.

Se entiende por premio la prima más los impuestos, tasas, gravámenes y todo otro recargo adicional de las mismas.

En caso de otorgarse financiamiento para el pago del premio, podrá aplicarse un componente financiero que hubiere determinado el Asegurador para los diferentes planes de financiación.

ARTÍCULO 2º: La cobertura que otorga la póliza quedará automáticamente suspendida, de acuerdo al medio de pago convenido, cuando:

- vencido cualquiera de los plazos para el pago del premio exigible, éste no fue realizado en término, o
- por cualquier causa no imputable al Asegurador (ej. por haber agotado el Asegurado el crédito disponible), no se pudiera efectuar el cobro del premio en término a través de la

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499**

tarjeta de crédito declarada por el Asegurado para tal fin, o

c) por cualquier causa no imputable al Asegurador (ej. falta de fondos suficientes), no se pudiera efectuar el cobro del premio en término a través de la cuenta corriente o de la caja de ahorro declarada por el Asegurado para tal fin.

Tal suspensión de cobertura se iniciará en todos los casos previstos precedentemente a partir de la hora veinticuatro (24) del día del vencimiento para el pago del premio exigible, sin necesidad de notificación previa al Asegurado.

ARTÍCULO 3º: El Asegurado quedará constituido en mora en forma automática, por el simple vencimiento del plazo, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna. Sin embargo, el premio correspondiente al período de cobertura suspendida quedará a favor del Asegurador como penalidad.

ARTÍCULO 4 : Toda rehabilitación de la cobertura suspendida por falta de pago en término, surtirá efecto desde la hora cero (0) del día siguiente a aquel en que el Asegurador reciba el pago total del importe o importes vencidos. Queda entendido y convenido que la rehabilitación de la cobertura antes mencionada regirá solamente para el futuro, pero no purgará la suspensión anterior de la misma derivada de la falta de pago del premio en el término convenido.

ARTÍCULO 5º: Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Asegurador podrá resolver el contrato ante la falta de pago, notificando tal situación al Asegurado. No obstante, transcurridos 60 días corridos desde que se suspendió la cobertura por falta de pago sin que el Asegurado haya pagado y rehabilitado la misma, el contrato de seguro quedará automáticamente resuelto de pleno derecho por el simple vencimiento del plazo y sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna. En ambos casos, el Asegurador tendrá derecho, como penalidad, al cobro íntegro de la prima correspondiente al período de cobertura suspendida, hasta el momento de la resolución.

ARTÍCULO 6º: El plazo de pago no podrá exceder el plazo de la facturación, disminuido en treinta (30) días.

ARTÍCULO 7 : La gestión de cobro extrajudicial o judicial del premio o saldo adeudado, no modificará la suspensión de la cobertura o la resolución del contrato conforme a lo estipulado precedentemente.

ARTÍCULO 8º: Las disposiciones de la presente Cláusula son también aplicables a los premios de los seguros de períodos menores de un (1) año, y a los adicionales por endoso o suplementos de la póliza.

ARTÍCULO 9º: Cuando la prima queda sujeta a la liquidación definitiva sobre la base de las declaraciones que debe efectuar el Asegurado, el premio adicional deberá ser abonado dentro de los dos (2) meses desde el vencimiento del contrato.

ARTÍCULO 10 : Queda entendido y convenido que los créditos recíprocos, líquidos y exigibles que existan pendientes o que se generen por cualquier concepto, vinculados con este contrato de seguro u otros celebrados por las partes, se compensarán de pleno derecho hasta la concurrencia del o de los montos menores.

MEDIOS HABILITADOS DE PAGO DE PREMIOS (Anexo del punto 23.6. Inciso h) de la Res. SSN N 38.708)

Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los siguientes:

a. Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos habilitados por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.

b. Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley N 21.526.

c. Tarjetas de crédito, débito o compras emitidas en el marco de la Ley N 25.065. Cheques de terceros, los que deberán ser indefectiblemente endosados por el Asegurado o Tomador de la póliza.

d. Efectivo en moneda de curso legal, mediante la utilización de un Controlador Fiscal homologado por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y registrado ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, únicamente hasta la suma máxima establecida en la normativa vigente.

e. Cuando la percepción de premios se materialice a través del SISTEMA UNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SUSS) se considerará cumplida la obligación establecida en el presente artículo.

CLAUSULA 2 - RENUNCIA AL DERECHO DE SUBROGACIÓN

Se deja constancia que no obstante lo indicado en el art. 80 de la Ley de Seguros (Nº 17.418), el Asegurador no hará uso del derecho de subrogación otorgado en el mismo, por siniestros (siempre que sean a consecuencia de un evento cubierto por la póliza) que fueran imputables a la/s persona/s física/s o jurídica/s que se indica/n a este efecto en las Condiciones Particulares y/o sus funcionarios, empleados u obreros, renunciando el Asegurador a las acciones legales que pudieran corresponder por tales hechos contra la/s persona/s mencionada/s, excepto que medie dolo o que el siniestro se haya producido como consecuencia de un hecho delictuoso o criminal llevado a cabo por dichas personas.

CLAUSULA 3 - OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Contratos Celebrados en Moneda Extranjera - Pago Exclusivo en Moneda Extranjera

Las partes acuerdan que el pago de la prima debida por el Tomador y/o Asegurado, como así también el pago de las eventuales indemnizaciones que puedan resultar a cargo de la entidad en caso de siniestro, deberán ser efectuados en la moneda extranjera que se estipula en las Condiciones Particulares.

Contratos Celebrados en Moneda Extranjera - Pago en Moneda de Curso legal

Las partes acuerdan que el pago de la prima debida por el Tomador y/o Asegurado, como así también el pago de las eventuales indemnizaciones que puedan resultar a cargo de la entidad en caso de siniestro, asumidas en moneda extranjera serán abonadas en la moneda de curso legal, para lo cual se convertirán de acuerdo a la cotización del Banco de la Nación Argentina, al tipo de cambio vendedor de cierre del día hábil anterior a la fecha de pago de la prestación.

CLAUSULA 4 - MODALIDAD DE LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS

Artículo 1

CONSIDERACIONES GENERALES

En los seguros patrimoniales, el Asegurador se obliga a resarcir, conforme al presente contrato, el daño patrimonial que justifique el Asegurado, causado por el siniestro, sin incluir el lucro cesante (Art. 61-L de S.).

El Asegurador tiene derecho a sustituir el pago en efectivo por el reemplazo del bien o por su reparación, siempre que sea equivalente y tenga iguales características y condiciones a su estado inmediato anterior al siniestro.

Si al tiempo del siniestro, la suma asegurada excede del valor asegurable, el Asegurador sólo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido; no obstante, tiene derecho a percibir la totalidad de la prima.

Cuando el siniestro sólo causa un daño parcial y el contrato no se rescinde, el Asegurador sólo responderá en el futuro, por el remanente de la suma asegurada, con sujeción a las reglas que se establecen a continuación (Art. 52 - L. de S.).

Artículo 2

MEDIDA DE LA PRESTACIÓN - SINIESTRO PARCIAL

De las siguientes modalidades de liquidación, será de aplicación aquella que corresponda según se consigne para cada cobertura en las Condiciones Específicas, en las Cláusulas Adicionales o en las Condiciones Particulares.

A - REGLA PROPORCIONAL O A PRORRATA

Si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el Asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores (Art. 65 - L. de S.).

Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de las sumas aseguradas, se aplican las disposiciones precedentes, a cada suma asegurada, independientemente.

B - PRIMER RIESGO ABSOLUTO

Este seguro se efectúa a primer riesgo absoluto y en consecuencia el Asegurador indemnizará el daño hasta el límite de la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares, sin tener en cuenta la proporción que exista entre esa suma y el valor asegurable.

Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de las sumas aseguradas, se aplican las disposiciones precedentes, a cada suma asegurada, independientemente.

C - PRIMER RIESGO RELATIVO

Este seguro se efectúa a primer riesgo relativo con respecto a los bienes asegurados globalmente dentro de una sola suma asegurada y en consecuencia el Asegurador indemnizará el daño hasta el límite de la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares, siempre que el valor asegurable de esos bienes no exceda de la suma que a tales efectos se consigna en las Condiciones Particulares. Si el valor asegurable de esos bienes objeto del seguro excediera del monto del valor asegurable así declarado, el Asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte entre el valor asegurable declarado y el valor asegurable real.

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499****Artículo 3****PLURALIDAD DE SEGUROS CON DISTINTA MEDIDA DE LA PRESTACIÓN**

En caso de pluralidad de seguros a condiciones distintas sobre medida de la prestación, o cuando existan dos o más seguros a Primer Riesgo Relativo o Absoluto, se establecerá cuál habría sido la indemnización correspondiente bajo cada una de las pólizas, como si no existiese otro seguro.

Cuando tales indemnizaciones teóricas en conjunto excedan al monto total indemnizable, serán reducidas proporcionalmente. En este caso, si existiese más de una póliza contratada a Primer Riesgo Absoluto, una vez efectuada la reducción proporcional, se sumarán los importes que les corresponda afrontar a estas pólizas, distribuyendo el total entre las mismas en proporción a las sumas aseguradas.

CLAUSULA 5 - AUTORIZACIÓN PREVIA DE CUALQUIER CAMBIO CONTRACTUAL

Todo cambio o modificación que se introduzca en este contrato tendrá efectos solamente si el mismo es previamente autorizado en forma expresa por la/s persona/s física/s o jurídica/s que a tal efecto se indica/n en las Condiciones Particulares. Caso contrario los cambios efectuados no resultarán oponibles a terceros, no liberando a esta Aseguradora de su responsabilidad bajo este contrato en los términos previos al cambio introducido.

CLAUSULA DE ESTABILIZACIÓN DE LA SUMA ASEGURADA

Queda entendido y convenido que en virtud de la extraprima abonada oportunamente por el Asegurado, éste tendrá derecho, en la medida de su interés asegurable, a un incremento de las sumas aseguradas fijadas en esta póliza (excepto la correspondiente a las coberturas de Responsabilidad Civil y cualquiera otra que se otorgue bajo condición a primer riesgo absoluto o relativo), hasta el porcentaje indicado en las Condiciones Particulares.

Queda igualmente entendido y convenido que la presente no es una póliza con valor tasado y que, en caso de siniestro, a las sumas aseguradas que resulten de la aplicación de esta Cláusula, les será siempre aplicable lo dispuesto por la segunda parte del artículo 65 de la Ley de Seguros - Infraseguro.

Las sumas aseguradas indicadas en la póliza o las que resulten de los aumentos de las mismas, de acuerdo a las previsiones de esta Cláusula, determinan exclusivamente la responsabilidad máxima del Asegurador en caso de un eventual siniestro y sirven para establecer la prima a pagar por el Asegurado, pero no constituyen presunción o prueba del valor de los daños sufridos por el bien o los bienes asegurados en caso de ocurrencia de un siniestro o del monto de la eventual indemnización a cargo del Asegurador en caso de siniestro. Producido un siniestro cubierto por el presente contrato de seguro, se procederá a determinar:

i. el valor de los daños sufridos por el bien o bienes asegurados de acuerdo a las previsiones de la presente póliza, las disposiciones pertinentes de la Ley de Seguros y las de la presente Cláusula.

ii. el valor asegurable de tal bien o bienes asegurados al momento de la determinación de los daños de acuerdo a lo previsto precedentemente en i).

Con el objeto de mantener el debido equilibrio de las prestaciones recíprocas de las partes que resultan del presente contrato de seguro y en especial de esta Cláusula, a los fines de establecer la eventual existencia o no de infraseguro y de aplicar en consecuencia la correspondiente regla proporcional, se procederá a homogeneizar la suma asegurada que figura originariamente en la póliza, aplicándole la siguiente fórmula:

$$(Suma asegurada \times IPIM\ 2) / (IPIM\ 1)$$

en donde,

a) Suma Asegurada es la que figura originariamente en la póliza, es decir sin el aumento automático establecido en esta Cláusula.

b) IPIM 1 es el número índice del -INDICE DE PRECIOS INTERNOS AL POR MAYOR -IPIM-- correspondiente al mes anterior al de inicio de la vigencia de la póliza.

c) IPIM 2 es el número índice del -INDICE DE PRECIOS INTERNOS AL POR MAYOR -IPIM-- correspondiente al mes anterior al de la determinación del valor del bienes o bienes asegurables, establecido de acuerdo a lo expuesto precedentemente en ii).

El Asegurador sólo indemnizará el valor de los daños en el bien o bienes asegurados, determinados conforme lo establecido precedentemente en el punto i), en la proporción que resulte de la comparación entre la suma asegurada, homogeneizada según se establece en la fórmula precedente, con el valor asegurable de tal bien o bienes establecido de acuerdo a lo previsto precedentemente en el punto ii), sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente franquicia deducible prevista en la póliza - conforme segunda parte del artículo 65 de la Ley de Seguros.

Si al tiempo del siniestro las sumas aseguradas aumentadas conforme a las previsiones de la presente Cláusula, excediesen el valor asegurable del bien o bienes siniestrados determinado de acuerdo a lo establecido precedentemente en el punto ii), el Asegurador sólo estará obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido por el Asegurado, establecido conforme a lo previsto en el párrafo precedente, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente franquicia deducible prevista en la póliza; no obstante, el Asegurador tiene derecho a percibir la totalidad de la prima - conforme primera parte del artículo 65 de la Ley de Seguros.

Queda entendido y convenido que:

1. el monto de la indemnización a cargo del Asegurador, establecido conforme a las previsiones que anteceden, no podrá superar, en ningún caso, el valor de mercado del bien o bienes siniestrados a la fecha de la determinación de los daños que pudieran haber sufrido, establecidos de acuerdo a lo expuesto precedentemente;
2. el Asegurador tendrá siempre el derecho, pero no la obligación, de reponer el bien o bienes siniestrados por otro u otros de características y/o prestaciones equivalentes o similares, previa deducción de la correspondiente franquicia deducible.

Las franquicias o franquicias deducibles originariamente establecidas en la presente póliza, se ajustarán de igual forma a la indicada para el caso de las sumas aseguradas.

ANEXO 1 - CONDICIONES ESPECÍFICAS - INCENDIO**CLÁUSULA 1 - RIESGO CUBIERTO**

El Asegurador indemnizará los daños materiales causados a los bienes objeto del seguro por la acción directa o indirecta del fuego, rayo o explosión. Se entiende por fuego toda combustión que origine incendio o principio de incendio.

La indemnización comprenderá también a los bienes objeto del seguro que se extravíen durante el siniestro (Art. 85 - L. de S.).

CLÁUSULA 2

Déjase establecido, con respecto a la Cláusula precedente que:

De los daños producidos por acción indirecta del fuego y demás eventos amparados, se cubren únicamente los daños materiales causados por:

- a) Cualquier medio empleado para extinguir, evitar o circunscribir la propagación del daño.
- b) Salvamento o evacuación inevitable a causa del siniestro.
- c) La destrucción y/o demolición ordenadas por autoridad competente.
- d) Consecuencia de fuego y demás eventos amparados por la póliza ocurridos en las inmediaciones.

La indemnización por extravíos durante el siniestro comprende únicamente los que se produzcan en ocasión del traslado de los bienes objeto del seguro con motivo de las operaciones de salvamento.

CLÁUSULA 3

El Asegurador indemnizará también todo daño material directo, producido a los bienes objeto del seguro por:

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499**

- a) Hechos de tumulto popular, huelga y lock-out, incluidos los hechos de terrorismo originados en los referidos acontecimientos.
- b) Otros hechos de vandalismo y malevolencia, aunque no se originen en las circunstancias del inciso a) y siempre que no formen parte de hechos de guerra civil o internacional, rebelión, sedición o motín, o guerrilla.
- c) Impacto de aeronaves, vehículos terrestres, sus partes componentes y/o carga transportada.
- d) Humo que provenga, además de incendio ocurrido en el bien asegurado o en las inmediaciones, de desperfectos en el funcionamiento de cualquier aparato que forme parte de la instalación de calefacción ambiental y/o cocina instalados en el bien asegurado y siempre que en el caso de quemadores de combustibles se hayan previsto los correspondientes conductos para evacuaciones de gases y/o humo, conforme a las reglamentaciones en vigor.

CLÁUSULA 4 - EXCLUSIONES A LA COBERTURA

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños producidos como consecuencia de:

- a) Combustión espontánea, salvo que produzca fuego.
- b) Quemadura, chamuscado o cualquier deterioro que provenga de contacto o aproximación a fuentes de calor, salvo que produzcan incendio o principio de incendio a consecuencia de algunos de esos hechos.
- c) La acción del fuego sobre artefactos, maquinarias o instalaciones, cuando actúe como elemento integrante de su sistema de funcionamiento.
- d) La corriente, descarga u otros fenómenos eléctricos que afecten la instalación eléctrica, la maquinaria, aparatos y circuitos que la integran, aunque ellos se manifiesten en forma de fuego, fusión y/o explosión; no obstante será indemnizable el mayor daño que de la propagación del fuego o de la onda expansiva, resultase para los bienes precedentemente enunciados.
- e) Falta de o deficiencia en la provisión de energía, aún cuando fuera momentánea, a las máquinas o sistemas productores de frío, cualquiera sea la causa que la origine.
- f) Falta de o deficiencia en la provisión de energía, aún cuando fuera momentánea, a otras máquinas o sistemas que no sean los indicados en el inciso e), salvo que provengan de un siniestro indemnizable que afecte directamente el riesgo asegurado.
- g) Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en ocasión de la reconstrucción de un edificio dañado.
- h) La sustracción producida durante o después del siniestro.
- i) Los cimientos del edificio asegurado.

CLÁUSULA 5

Con relación a las ampliaciones de cobertura a las que se refiere la Cláusula 3, se excluyen los siguientes daños o pérdidas:

I- De riesgos enumerados en sus incisos a) y b):

- 1) Los causados directa o indirectamente por la simple cesación del trabajo, trabajo a reglamento, trabajo a desgano, retraso, apresuramiento, interrupción o suspensión intencional o maliciosa de los procesos u operaciones o por toda forma de trabajo irregular ya sea parcial o total, individual o colectiva, voluntaria o forzosa, cualquiera sea su denominación.
- 2) Los causados directa o indirectamente por requisita, incautación o confiscación, realizadas por autoridad o fuerza pública o en su nombre.
- 3) Los consistentes en la desaparición o sustracción de los bienes objeto del seguro, salvo los extravíos que se produzcan en ocasión de su traslado con motivo de las operaciones de salvamento.
- 4) Los producidos por pinturas, manchas, rayaduras o por la fijación de leyendas o carteles, en la superficie de frentes y/o paredes externas o internas.

II- De riesgos enumerados en el inciso c):

- 5) Los producidos por aeronaves, vehículos terrestres y/o sus partes componentes y/o su carga transportada, de propiedad del Consorcio Asegurado o bajo su custodia y/o de sus consorcionistas y/o de sus inquilinos y/o de los dependientes y familiares de los mismos.
- 6) Los producidos por impacto de la carga transportada por vehículos terrestres en el curso de maniobras de carga y descarga.
- 7) Los producidos a aeronaves, vehículos terrestres, máquinas e implementos viales, máquinas agrícolas y otras similares.
- 8) Los ocasionados a las calzadas y aceras y a todo bien adherido o no, que se encuentre en ellas.

III- De riesgos enumerados en el inciso d):

- 9) Los causados por el humo proveniente de incineradores de residuos, aparatos y/o instalaciones industriales o por la manipulación incorrecta de las instalaciones a que se refiere el precitado inciso d).

CLÁUSULA 6 - DEFINICIONES DE LOS BIENES ASEGURADOS

El Asegurador cubre los bienes muebles e inmuebles que se especifican en las Condiciones Particulares y cuya denominación genérica tiene el significado que se asigna a continuación:

- a) Por "edificios" o "construcciones" se entiende los adheridos al suelo en forma permanente, sin exclusión de parte alguna.
- Las instalaciones unidas a ellos con carácter permanente se considerarán como "edificios" o "construcciones" en la medida que resulten un complemento de los mismos y sean de propiedad del Consorcio. Quedan incluidas en estas instalaciones las relacionadas con el suministro de gas, agua y electricidad.
- b) Por "maquinarias" se entiende todo aparato o conjunto de aparatos necesarios para el funcionamiento de los servicios generales del Consorcio.
- c) Por "instalaciones" se entienden las complementarias de las maquinarias de servicios generales, excepto las mencionadas en el último párrafo del inciso a) de esta cláusula como complementarias del edificio o construcción.
- d) Por "mobiliario" se entiende el conjunto de cosas muebles que componen el ajuar común del consorcio y las provisiones y demás efectos para la conservación y mantenimiento del edificio, excluidos.
- e) Por "mejoras" se entiende las modificaciones o agregados incorporados definitivamente por el Consorcio al edificio asegurado.
- f) Por "demás efectos" se entiende los útiles, herramientas, repuestos, accesorios y otros elementos no comprendidos en las definiciones anteriores necesarios para el mantenimiento y conservación del edificio asegurado.
- g) Por "contenido general" se entiende las maquinarias, instalaciones, mobiliario y demás efectos de propiedad común del Consorcio Asegurado, de conformidad a las definiciones detalladas precedentemente.

CLÁUSULA 7 - BIENES CON VALOR LIMITADO

Se limita hasta el 10% de la suma asegurada de -Incendio Contenido General- indicada en las Condiciones Particulares, la cobertura de cada una de las cosas que a continuación se especifican, salvo que constituyan una colección en cuyo caso la limitación se aplicará a ese conjunto: cuadros, plata labrada, estatuas, relojes, tapices y en general cualesquiera cosas raras y preciosas, móviles o fijas y cualquier otro objeto artístico, científico o de colección de valor excepcional por su antigüedad o procedencia.

CLÁUSULA 8 - BIENES NO ASEGURADOS

Quedan excluidos del seguro, salvo pacto en contrario, los siguientes bienes: moneda (papel o metálico), oro, plata y otros metales preciosos, perlas y piedras preciosas, manuscritos, documentos, papeles de comercio, títulos, acciones, bonos y otros valores mobiliarios; patrones, clisés, matrices, modelos y moldes, croquis, dibujos y planos técnicos, colecciones filatélicas o numismáticas, explosivos; vehículos que requieran licencia para circular y/o sus partes componentes y/o accesorios; animales vivos y plantas y los bienes asegurados por una cobertura más específica, dentro de esta póliza u otra, con coberturas que comprendan el riesgo de Incendio.

CLÁUSULA 9 - MONTO DEL RESARCIMIENTO

El monto del resarcimiento se calculará de la siguiente manera:

- 1) "Edificios", -Construcciones" y "Mejoras": El valor a la época del siniestro estará dado por su valor a nuevo, con deducción de la depreciación por uso, antigüedad y estado.
- 2) -Maquinarias-, -Instalaciones-, "Mobiliario" y "Demás efectos": El valor al tiempo del siniestro estará dado por su valor a nuevo con deducción de su depreciación por uso, antigüedad y estado. Cuando el objeto no se fabrique más a la época del siniestro, se tomará el valor de venta del mismo modelo que se encuentre en similares condiciones de uso, antigüedad y estado.

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499****CLÁUSULA 10 - PRIORIDAD DE LA PRESTACIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL**

Tanto el Administrador del Consorcio como el consorcista se obligan recíprocamente a informarse la existencia de los seguros concertados por ellos, con indicación de las sumas aseguradas y demás condiciones del mismo.

En el seguro obligatorio de edificios o construcciones de propiedad horizontal, contratado por el Consorcio, la suma asegurada de la presente cobertura se aplicará en primer término a la cobertura de las -partes comunes-, entendidas éstas conforme su concepto legal y reglamentario y si dicha suma fuese superior al valor asegurable al momento del siniestro, el excedente se aplicará a las -partes exclusivas- de cada consorcista en proporción a sus respectivos porcentajes dentro del consorcio.

CLÁUSULA 11 - CARGAS DEL CONSORCIO ASEGURADO

Además de las cargas establecidas en las Condiciones Generales, el Consorcio Asegurado debe tomar las medidas de seguridad razonables para evitar el siniestro, dando estricto cumplimiento a la legislación vigente aplicable a los edificios de propiedad horizontal. En particular, el Consorcio se compromete a mantener matafuegos reglamentarios operables con sus cargas actualizadas en cada piso del edificio.

ANEXO 1A - CLÁUSULAS ADICIONALES - INCENDIO**CLÁUSULA 2-II - INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROTEGIDAS - PROTECCIÓN BÁSICA Y DIFERENCIAL.**

Se hace constar que el Asegurador consiente en aplicar una rebaja de prima, en razón de tener el riesgo asegurado su instalación eléctrica protegida de acuerdo con las normas especificadas a continuación:

a) Los circuitos de iluminación y fuerza motriz estarán alojados en cañerías de acero, con las uniones entre tramos y las correspondientes cajas metálicas para empalmes y salidas conectadas en forma rosca. Toda la cañería debe estar conectada eléctricamente en forma continua a tierra.

En caso de no embutir los circuitos en cañerías de acero, se deberá utilizar cables con aislación de material plástico de alta resistencia mecánica al calor y a la acción química, utilizándose triple aislación en los conductores de fuerza motriz y doble aislación en los de iluminación.

b) Los conductores de alimentación a los motores eléctricos pueden protegerse con caños de metal flexibles, y las bajadas a los artefactos de luz y conexiones a ventiladores y demás aparatos portátiles deberán ser del tipo fuertemente blindado en goma y/o material plástico. Estas exigencias no rigen para las viviendas, oficinas, institutos educacionales, asilos, hospitales y demás centros asistenciales, templos y congregaciones religiosas.

c) La iluminación se hará por lámparas comunes a filamento o mediante tubos o lámparas fluorescentes montados sobre artefactos metálicos, con la reactancia o balasto blindado, asentado directamente sobre la chapa metálica y aislado no menos de 10 cms. de cualquier material combustible ajeno al propio artefacto, a menos que dicho material combustible se encuentre protegido con placas de amianto.

Se consiente el uso de reflectores tipo "iluminación dirigida" o "tostador de sol" con lámparas de hasta 150 vatios, con globo de cristal templado.

d) Los tableros deberán estar contenidos en gabinetes incombustibles permanentemente cerrados o en su defecto se instalarán llaves termomagnéticas, sin fusibles ni contactos a la vista.

e) Los circuitos principales estarán resguardados por protectores diferenciales de alta sensibilidad que eviten daños por cortocircuito e impidan fugas de corriente hacia tierra de forma que ningún punto de la instalación se encuentre sin esta protección.

El Consorcio Asegurado se compromete a mantener la instalación eléctrica con las mismas características que dieron origen a esta rebaja en perfecto estado de conservación y en funcionamiento, caso contrario será de aplicación lo expresado en el título Agravación del riesgo de las advertencias al Consorcio Asegurado.

CLÁUSULA 4 - COBERTURA DE RECONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN**CAPÍTULO I - Condiciones**

Art.1 - La presente cobertura de Reconstrucción y/o Reparación y/o Reposición se limitará a los bienes que a continuación se especifican:

a) Edificios o construcciones (Cláusula 6 inciso a) de las Condiciones Específicas de Incendio).

b) Maquinarias, instalaciones, demás efectos y mejoras (Cláusula 6 incisos b), c), e) y f) de las Condiciones Específicas de Incendio).

c) Mobiliario (Cláusula 6 inciso d) de las Condiciones Específicas de Incendio).

Art.2 - Quedan expresamente excluidos:

a) Libros y papelería que formen parte de la administración o contabilidad del Consorcio Asegurado.

b) Ropas y provisiones.

c) Los bienes comprendidos en la Cláusula 8 de las Condiciones Específicas de Incendio.

CAPÍTULO II - Valor a nuevo

Art.1 - El Asegurador, con arreglo a las especificaciones y condiciones establecidas en esta cláusula, extiende su responsabilidad emergente de la presente póliza con respecto a los daños indemnizables, hasta el monto del valor a nuevo al momento en que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, de todos los bienes asegurados que a este efecto se indican en las Condiciones Particulares.

Art.2 - El valor a nuevo será:

a) En caso de destrucción total: el que corresponda al costo de reconstrucción y/o reposición con reinstalación de los bienes dañados por otros de idénticas características, rendimientos y/o eficiencia y/o costos de operación que el de aquellos en estado nuevo; pero si el Consorcio Asegurado la efectuara sustituyendo tales bienes por otros con mejoras tecnológicas quedará a su cargo el valor en que se justiprecien estas mejoras.

b) En caso de daño parcial: el que corresponda al costo de la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, pero si el Consorcio Asegurado la efectuara con cualquier mejora tecnológica en relación a los bienes dañados en estado a nuevo, o bien excediere lo que habría exigido la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación de los bienes si estos hubieran resultado totalmente destruidos, en ambos supuestos el mayor costo resultante quedará a cargo del Consorcio Asegurado.

c) Las reglas de los incisos a) y b) se aplicarán individualmente a cada uno de los bienes dañados no admitiéndose compensaciones entre ellos. Tratándose de "instalaciones", - demás efectos- y "mejoras", donde no sea factible la valuación individual del valor a nuevo de cada unidad afectada, éste se determinará en conjunto para todos los bienes del mismo género y destino.

d) En cualquier caso, se deducirá el valor de salvataje a que hubiere lugar.

Art.3 - El Consorcio Asegurado debe llevar a cabo la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, con razonable celeridad, debiendo quedar terminada dentro de los doce meses a contar de la fecha del siniestro, salvo que en este lapso el Asegurador otorgue expresamente un plazo mayor. De no realizarse en el plazo establecido, el Consorcio Asegurado perderá automáticamente los derechos que le concede la presente cláusula. La reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación se realizará en el mismo lugar o en otro y en la forma que más convenga al Consorcio Asegurado, cuando se trate de "edificios" y/o -maquinarias-. En cuanto al resto de los bienes, la reinstalación en otro lugar se limitará a los casos en que el Consorcio Asegurado no reconstruya el edificio siniestrado.

En ningún caso el cambio de lugar agravará la responsabilidad asumida por el Asegurador.

Art.4 - A los efectos de la aplicación de la regla proporcional, el valor asegurable será el valor en estado a nuevo al momento en que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparación y/o reposición de todos los bienes amparados por la presente cláusula.

En caso de que la cobertura en estado a nuevo se otorgue por distintos artículos de las Condiciones Particulares la regla proporcional se aplicará independientemente en cada uno de ellos.

Art.5 - Mientras no se haya incurrido en el gasto de reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, no se efectuará ningún pago que exceda el valor que establezca una liquidación practicada sin tomar en consideración la presente cláusula.

Art.6 - La indemnización de los daños no podrá ser inferior en ningún caso a la que resultaría si la presente cláusula no hubiera sido pactada.

CLÁUSULA 5 - HURACÁN, VENDAVAL, CICLÓN O TORNADO

Queda entendido y convenido que el Asegurador amplía la cobertura de las Condiciones Específicas de Incendio para cubrir, de acuerdo con las estipulaciones de la presente Cláusula, los daños o pérdidas que pudieran sufrir los bienes asegurados como consecuencia directa de los riesgos de HURACÁN, VENDAVAL, CICLÓN O TORNADO.

Asimismo, queda entendido y convenido que contrariamente a lo estipulado en la póliza, la presente Cláusula se extiende a cubrir las pérdidas o daños que sean consecuencia del

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499**

incendio producido por cualquiera de estos hechos.

La presente Cláusula no aumenta la suma o sumas aseguradas por la póliza. Queda entendido y convenido que toda referencia a daños por incendio contenida en las Condiciones Específicas de Incendio se aplicará a los daños causados directamente por cualquiera de los riesgos cubiertos en virtud de esta Cláusula.

FRANQUICIA NO DEDUCIBLE

A efectos de la presente cobertura, se establece una franquicia no deducible de \$ En consecuencia, todos los siniestros en los cuales el importe de los daños indemnizables en virtud de la cobertura prevista por la presente cláusula adicional no supere dicha suma, quedarán a exclusivo cargo del Asegurado, no resultando el Asegurador responsable de integrar indemnización alguna. Si el monto del siniestro resultara superior a dicho monto, el Asegurador responderá por la totalidad del siniestro, no correspondiendo deducción alguna en concepto de franquicia.

DERRUMBE DE EDIFICIOS

Si algún edificio de los descriptos en este seguro o cualquier parte importante del mismo se derrumbara o fuere destruido por otras causas que no fueren el resultado de cualquiera de los riesgos cubiertos por esta Cláusula, el seguro ampliatorio a que se refiere la misma sobre tal edificio o su contenido cesará de inmediato.

VIDRIOS, CRISTALES Y/O ESPEJOS

El presente seguro ampliatorio no cubre a los vidrios, cristales y/o espejos que se encuentren asegurados bajo otra cobertura, seguro, póliza o contrato cubriendo la rotura de los mismos, ocurrida como consecuencia de uno cualquiera de los riesgos asegurados por esta Cláusula.

COSA O COSAS NO ASEGURADAS

El Asegurador, salvo estipulación contraria expresa en las Condiciones Particulares, no asegura las cosas siguientes: plantas, árboles, granos, pastos y otras cosechas que se encuentren a la intemperie fuera de edificios o construcciones; automóviles, tractores y otros vehículos de tracción propia; toldos, grúas u otros aparatos izadores (a menos que estos últimos aparatos se encuentren dentro de edificios techados y con paredes externas completas en todos sus costados); máquinas perforadoras del suelo, hilos de transmisión de electricidad, teléfono o telégrafo y sus correspondientes soportes fuera de edificios; cercos; ganado; maderas; chimeneas metálicas, antenas de radio y televisión y sus respectivos soportes; torres receptoras, y/o transmisoras de estaciones de radio; pozos petrolíferos y/o sus respectivos equipos de bombas; aparatos científicos; letreros; silos o sus contenidos; galpones y/o sus contenidos (a menos que estos sean techados y con sus paredes externas completas en todos sus costados); cañerías descubiertas, bombas y/o molinos de viento y sus torres; torres y tanques de agua y sus soportes, otros tanques y sus contenidos y sus soportes; tranvías y sus puentes y/o super-estructuras y sus contenidos; techos precarios, temporarios o provisorios y sus contenidos; estructuras provisorias para techos y/o sus contenidos; ni edificios o contenidos de tales edificios en curso de construcción o reconstrucción, salvo que se encuentren cubiertos con sus techos definitivos y con sus paredes exteriores completas en todos sus costados y con sus puertas y ventanas externas colocadas en sus lugares permanentes; ni otros artículos, mercaderías, materiales y otros bienes y/o estructuras abiertas (no comprendidas entre las especificaciones excluidas por la póliza) que se encuentren fuera de edificios o construcciones totalmente techadas y con sus paredes externas completas en todos sus costados.

RIESGOS NO ASEGURADOS

El Asegurador no será responsable por los daños o pérdidas causadas por heladas o fríos, ya sean estos producidos simultánea o consecutivamente a huracán, vendaval, ciclón o tornados; ni por daños o pérdidas causados directa o indirectamente por chaparrones o explosión, ni por daños o pérdidas causados directa o indirectamente por maremoto, marea, oleaje, subida de agua o inundación ya sea que fueran provocados por el viento o no; tampoco será el Asegurador responsable por daños o pérdidas causados por el granizo, arena o tierra, sean éstos impulsados por el viento o no.

RIESGOS ASEGURADOS CONDICIONALMENTE

El Asegurador, en caso de daños o pérdidas por lluvia y/o nieve causados al interior de edificios o a los bienes contenidos en los mismos, sólo responderá cuando el edificio asegurado o el que contiene a los bienes asegurados, hubiere sufrido antes una abertura en el techo y/o paredes externas a consecuencia directa de la fuerza de un huracán, vendaval, ciclón o tornado, y en tal caso indemnizará únicamente la pérdida o daños que sufra la cosa o cosas aseguradas como consecuencia directa o inmediata de la lluvia y/o nieve al penetrar en el edificio por la abertura o aberturas en el techo o puertas y/o ventanas externas, causados por tal huracán, vendaval, ciclón o tornado. Se excluyen los daños o pérdidas por lluvia y/o nieve que penetre a través de puertas y/o ventanas, banderolas y/u otras aberturas que no sean las estipuladas más arriba.

CLÁUSULA 6 - GRANIZO

Queda entendido y convenido que el Asegurador amplía la cobertura de las Condiciones Específicas de Incendio para cubrir, de acuerdo con las estipulaciones de la presente Cláusula, los daños y pérdidas que pudieren sufrir los bienes asegurados como consecuencia directa del riesgo de GRANIZO, quedando también cubiertos los daños provocados como consecuencia de la acumulación y/o el derretimiento de Granizo.

SUMA ASEGURADA

La presente cobertura se otorga hasta el límite de la suma asegurada de Incendio, consignada en las Condiciones Particulares. La presente Cláusula no aumenta la suma o sumas aseguradas por la póliza.

FRANQUICIA

A efectos de la presente cobertura, se establece una franquicia de las características descriptas seguidamente, según se hubiere pactado en las Condiciones Particulares:

Franquicia no deducible: todos los siniestros en los cuales el importe de los daños indemnizables en virtud de la cobertura prevista por la presente cláusula adicional no supere la franquicia no deducible establecida en las Condiciones Particulares, quedarán a exclusivo cargo del Asegurado, no resultando el Asegurador responsable de integrar indemnización alguna. Si el monto del siniestro resultara superior a dicho monto o porcentaje, el Asegurador responderá por la totalidad del siniestro, no correspondiendo deducción alguna en concepto de franquicia.

Franquicia deducible: el Asegurado participará en todo y cada siniestro con el monto o porcentaje establecido en las Condiciones Particulares como franquicia deducible.

DERRUMBE DE EDIFICIOS

Si algún edificio de los descriptos en este seguro o cualquier parte importante del mismo se derrumbara o fuere destruido por otras causas que no fueren el resultado de cualquiera de los riesgos cubiertos por esta cláusula, el seguro ampliatorio a que se refiere la misma sobre tal edificio o su contenido cesará de inmediato.

VIDRIOS, CRISTALES Y/O ESPEJOS

El presente seguro ampliatorio no cubre a los vidrios, cristales y/o espejos que se encuentren asegurados bajo otra cobertura, seguro, póliza o contrato cubriendo la rotura de los mismos, ocurrida como consecuencia de cualquiera de los riesgos asegurados por esta cláusula.

COSA O COSAS NO ASEGURADAS

El Asegurador, salvo estipulación contraria expresa en las Condiciones Particulares, no asegura las cosas siguientes: plantas, árboles, granos, pastos y otras cosechas que se encuentren a la intemperie fuera de edificios o construcciones; automóviles, tractores y otros vehículos de tracción propia; toldos, grúas u otros aparatos izadores (a menos que estos últimos aparatos se encuentren dentro de edificios techados y con paredes externas completas en todos sus costados); máquinas perforadoras del suelo, hilos de transmisión de electricidad, teléfono o telégrafo y sus correspondientes soportes fuera de edificios; cercos; ganado; maderas; chimeneas metálicas, antenas de radio y televisión y sus respectivos soportes; torres receptoras, y/o transmisoras de estaciones de radio; pozos petrolíferos y/o sus respectivos equipos de bombas; aparatos científicos; letreros; silos o sus contenidos; galpones y/o sus contenidos (a menos que estos sean techados y con sus paredes externas completas en todos sus costados); cañerías descubiertas, bombas y/o molinos de viento y sus torres; torres y tanques de agua y sus soportes, otros tanques y sus contenidos y sus soportes; tranvías y sus puentes y/o super-estructuras y sus contenidos; techos precarios, temporarios o provisorios y sus contenidos; estructuras provisorias para techos y/o sus contenidos; ni edificios o contenidos de tales edificios en curso de construcción o reconstrucción, salvo que se encuentren cubiertos con sus techos definitivos y con sus paredes exteriores completas en todos sus costados y con sus puertas y ventanas externas colocadas en sus lugares permanentes; ni otros artículos, mercaderías, materiales y otros bienes y/o estructuras abiertas (no comprendidas entre las especificaciones excluidas por la póliza) que se encuentren fuera de edificios o construcciones totalmente techadas y con sus paredes externas completas en todos sus costados.

SECCIÓN INCENDIO

PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)

PÓLIZA 1951499

RIESGOS NO ASEGURADOS

El Asegurador no será responsable por los daños o pérdidas causadas por heladas o fríos, ya sean estos producidos simultánea o consecutivamente al granizo.

RIESGOS ASEGURADOS CONDICIONALMENTE

El Asegurador, en caso de daños o pérdidas por granizo, lluvia y/o nieve causados al interior de edificios o a los bienes contenidos en los mismos, sólo responderá cuando el edificio asegurado o el que contiene a los bienes asegurados, hubiere sufrido antes una abertura en el techo y/o paredes externas a consecuencia directa de la fuerza del granizo, y en tal caso indemnizará únicamente la pérdida o daños que sufra la cosa o cosas aseguradas como consecuencia directa o inmediata del granizo, lluvia y/o nieve al penetrar en el edificio por la abertura o aberturas en el techo o puertas y/o ventanas externas, causados por tal granizo. Se excluyen los daños o pérdidas por granizo, lluvia y/o nieve que penetre a través de puertas y/o ventanas, banderolas y/u otras aberturas que no sean las estipuladas más arriba.

EXCLUSIÓN

Se excluyen de esta ampliación de cobertura, los daños sufridos por techos de policarbonato y las membranas asfálticas o similares que recubran cualquier tipo de techo de los edificios asegurados.

CLÁUSULA 7 - GASTOS EXTRAS

1 - GASTOS DE ALOJAMIENTO

El Asegurador reintegrará los gastos extras en que incurra el Consorcista Propietario o Inquilino en concepto de alojamiento provisorio, con motivo de la ocurrencia de un evento cubierto por las Condiciones Específicas de Incendio o sus adicionales, que origine la inhabilitación de su vivienda ubicada en el edificio del Consorcio Asegurado.

Queda entendido y convenido que la presente cobertura comprende únicamente los gastos de alojamiento del Consorcista Propietario o Inquilino y del grupo familiar que conviva con él, ya sea en concepto de alquiler de una vivienda o de hospedaje en un hotel; en ambos casos, de análoga categoría a la vivienda siniestrada.

Se establece para la presente cobertura una suma asegurada máxima de (según se indica en Condiciones Particulares) por cada vivienda ubicada en el Consorcio Asegurado, quedando limitada la responsabilidad del Asegurador por todo concepto y plazo, a dicha suma.

2 - GASTOS DE MUDANZA

El Asegurador reintegrará los gastos extras en que incurra el Consorcista Propietario o Inquilino en concepto de mudanza o traslado de sus bienes propios, con motivo de la ocurrencia de un evento cubierto por las Condiciones Específicas de Incendio o sus adicionales, que origine la inhabilitación de su vivienda ubicada en el edificio del Consorcio Asegurado.

Queda entendido y convenido que la presente cobertura comprende únicamente los gastos de mudanza o traslado de los bienes propios del Consorcista Propietario o Inquilino y del grupo familiar que conviva con él, que se encuentren ubicados en el edificio de Consorcio siniestrado.

Se establece para la presente cobertura una suma asegurada máxima de (según se indica en condiciones particulares) por cada vivienda ubicada en el Consorcio Asegurado, quedando limitada la responsabilidad del Asegurador por todo concepto a dicha suma.

3 - LIMITE ACUMULADO

Se establece un límite acumulado máximo por acontecimiento cubierto por todo concepto, en forma conjunta para las coberturas descriptas en los acápite 1) y 2), equivalente al 5% de la suma asegurada por Incendio del edificio.

CLÁUSULA 8 - GASTOS POR REMOCIÓN DE ESCOMBROS - EDIFICIO

Queda entendido y convenido que se cubren los gastos necesariamente incurridos por el Asegurado con el consentimiento del Asegurador, en concepto de Limpieza y/o Retiro de Escombros y/o Demolición de Edificio, de la parte o partes de los bienes asegurados destruidos y/o dañados por cualquier riesgo amparado por las Condiciones Específicas de Incendio y sus adicionales.

La responsabilidad del Asegurador bajo esta Cláusula Adicional no está sujeta a la regla proporcional y en ningún caso excederá de la suma indicada en las Condiciones Particulares, expresada como porcentaje de la Suma Asegurada de Incendio Edificio. La presente cobertura no amplía la mencionada Suma Asegurada, sino que se encuentra contenida en ella.

CLÁUSULA 9 - GASTOS DE LIMPIEZA Y/O RETIRO DE MOBILIARIO Y DEMÁS EFECTOS Y/O DESMANTELAMIENTO DE MAQUINARIAS E INSTALACIONES - CONTENIDO

Queda entendido y convenido que se cubren los gastos necesariamente incurridos por el Asegurado con el consentimiento del Asegurador, en concepto de Limpieza y/o Retiro de Restos de Mobiliario y Demás Efectos y/o Desmantelamiento de Maquinarias y/o Instalaciones, de la parte o partes de los bienes asegurados destruidos y/o dañados por cualquier riesgo amparado por las Condiciones Específicas de Incendio y sus adicionales.

La responsabilidad del Asegurador bajo esta Cláusula Adicional no está sujeta a la regla proporcional y en ningún caso excederá de la suma indicada en las Condiciones Particulares, expresada como porcentaje de la Suma Asegurada de Incendio Contenido General. La presente cobertura no amplía la mencionada Suma Asegurada, sino que se encuentra contenida en ella.

CLÁUSULA 12 - COBERTURA ADICIONAL DE INCENDIO DEL EDIFICIO A PRIMER RIESGO ABSOLUTO

De conformidad a lo establecido en las Condiciones Particulares de la presente póliza, la cobertura de Incendio del Edificio ha sido pactada bajo la modalidad de la prestación denominada -regla proporcional- o -a prorrata-.

En consecuencia, en caso de ocurrencia de un siniestro indemnizable, si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el Asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores.

Sin perjuicio de ello, queda expresamente convenido que en los siniestros que afectaren la presente cobertura, en los cuales la indemnización a cargo del Asegurador se hubiere visto reducida por aplicación de la referida regla proporcional, el Asegurador indemnizará a primer riesgo absoluto el importe que resultare a cargo del Asegurado por aplicación de dicha prorrata, hasta la suma máxima consignada en las Condiciones Particulares como -Límite de Indemnización a Primer Riesgo Absoluto-. El referido límite de indemnización podrá ser expresado como un monto fijo o como un porcentaje de la Suma Asegurada pactada para la cobertura de Incendio del Edificio.

La presente cobertura amplía la Suma Asegurada de Incendio del Edificio, por lo que el Límite de Indemnización pactado por esta cláusula se adiciona a dicha suma.

El importe total a indemnizar por el siniestro cubierto no podrá exceder en ningún caso el importe del daño efectivamente sufrido por el bien asegurado siniestrado.

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, en los casos en los cuales se verifique que la sumatoria de la Suma Asegurada de Incendio a prorrata y el Límite de Indemnización a Primer Riesgo Absoluto superare el valor real del bien asegurado al momento del siniestro, dicha suma excedente podrá ser utilizada a efectos de la reconstrucción y/o refacción a nuevo del bien siniestrado, pero sólo hasta dicha suma máxima.

CLÁUSULA 14 - DAÑOS MATERIALES POR INUNDACIÓN

RIESGOS CUBIERTOS

Queda entendido y convenido que el Asegurador amplía la cobertura de esta póliza para cubrir, de acuerdo con las estipulaciones de la presente cláusula, los daños y/o pérdidas que pudieran sufrir los bienes asegurados como consecuencia directa de inundación. A los efectos de la presente cláusula adicional se entiende por inundación la ocupación temporaria de espacios terrestres por agua proveniente del exterior: avance o desbordamiento de océanos, mares, lagos, lagunas, ríos y otros cursos de agua o bien acumulada por exceso de lluvias, nieve, deshielo, rotura de diques o presas y avenida torrencial.

La presente cobertura ampara solamente los bienes adheridos al piso o caso contrario, ubicados en estantes, tarimas u otros medios adecuados a una altura no inferior a 15 centímetros del nivel del piso.

Asimismo, queda entendido y convenido que la presente cobertura comprende únicamente los daños y/o pérdidas que pudieran sufrir los bienes de propiedad del Consorcio Asegurado que se hallaren en las partes comunes, quedando expresamente excluidos los bienes propios de los consorcistas y/o que estuvieran en las partes exclusivas del edificio, pertenecientes a los distintos consorcistas.

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, podrá pactarse la ampliación de esta cobertura a los bienes de propiedad de cada uno de los consorcistas que se hallaren en las bauleras del Consorcio Asegurado, ya sean de uso común o de uso exclusivo de cada consorcista. En tal caso, se especificará expresamente en las Condiciones Particulares el límite máximo de responsabilidad que asume por este concepto el Asegurador bajo la presente cobertura, el cual no amplía la Suma Asegurada de esta Cláusula Adicional, sino que

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499**

se encuentra contenido en ella.

Quedan expresamente excluidos los daños ocasionados a los vehículos que se encontraran en el interior del garage o del espacio destinado por el Consorcio Asegurado para la guarda de vehículos.

SUMA ASEGURADA

La responsabilidad del Asegurador bajo esta Cláusula Adicional no está sujeta a la regla proporcional y en ningún caso excederá de las sumas indicadas en las Condiciones Particulares, expresadas como porcentaje de la Suma Asegurada de Incendio Edificio o una suma fija.

FRANQUICIA DEDUCIBLE

El Consorcio Asegurado participará en todo y cada siniestro con el monto o porcentaje establecido en las Condiciones Particulares como franquicia deducible.

RIESGOS NO ASEGURADOS

El Asegurador no será responsable por los daños o pérdidas sufridos por edificios, construcciones o mejoras ni por las estructuras y bienes de cualquier naturaleza ubicados total o parcialmente sobre el agua de mares, ríos, lagos, lagunas y cualquier curso de agua.

Asimismo, quedan excluidos de la presente cobertura adicional los daños originados por el anegamiento producido por la interrupción o reversión del curso de los líquidos en cañerías o ductos en general o por filtración bajo el nivel del terreno, salvo cuando formen parte o sean consecuencia de los hechos descritos en el primer párrafo de la presente cláusula.

EXCLUSIONES A LA COBERTURA

Quedan expresamente excluidos de la cobertura prevista en la presente cláusula adicional los siniestros que sean consecuencia de o hayan sido facilitados por deficiencias en las instalaciones constructivas y/o desagües y/o canaletas de los establecimientos asegurados.

Asimismo, se excluyen los siniestros que se produzcan como consecuencia de la acumulación de granizo.

CARGAS DEL CONSORCIO ASEGURADO

Es condición de validez de la presente cobertura que el Consorcio Asegurado mantenga en eficiente estado de conservación y funcionamiento los sistemas de desagües pluviales y cloacales propios.

El incumplimiento de lo mencionado precedentemente dará lugar a las mismas consecuencias que por aplicación de la cláusula 8 de las Condiciones Generales pudieran surgir.

CLÁUSULA 15 - DAÑOS POR VARIACIÓN Y/O DEFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Queda entendido y convenido que el Asegurador amplía la cobertura de esta póliza para cubrir, de acuerdo a las estipulaciones de la presente cláusula, el daño o pérdida material causado a los Equipos Electrónicos pertenecientes al Consorcio Asegurado, producidos como consecuencia inmediata de la variación y/o deficiencia de suministro de energía eléctrica por parte de la entidad suministradora del servicio, a raíz de un hecho súbito y accidental.

A los efectos de la presente cobertura, se entiende por Equipos Electrónicos a los equipos donde la energía se destina fundamentalmente a producir ciertos efectos (electrónicos) y no al accionamiento directo de mecanismos (motores, electroimanes, etc.). La responsabilidad del Asegurador bajo esta Cláusula Adicional no está sujeta a la regla proporcional y en ningún caso excederá de la suma indicada en las Condiciones Particulares, expresada como porcentaje de la Suma Asegurada de Incendio. La presente cláusula no aumenta la suma o sumas aseguradas por la póliza.

Queda entendido y convenido que toda referencia a daños por incendio contenida en la póliza se aplicará a los daños causados directamente por cualquiera de los riesgos cubiertos en virtud de esta cláusula.

No se cubrirán las pérdidas que resulten de actos deliberados de cualquier empresa suministradora de energía eléctrica o autoridad competente, o que resulten del hecho de que tal empresa o autoridad se niegue a mantener o restrinja el suministro de energía eléctrica, o cuando la falta o deficiencia en el suministro eléctrico sea imputable al Asegurado.

CLÁUSULA 16 - BOMBAS PROPIEDAD DEL CONSORCIO ASEGURADO

Queda entendido y convenido que el Asegurador amplía la cobertura de esta póliza para cubrir, hasta la Suma Asegurada indicada en Condiciones Particulares, el Incendio de las bombas de agua instaladas y en funcionamiento en el Consorcio Asegurado.

CLÁUSULA 17 - CONTENIDOS DE LA VIVIENDA DEL ENCARGADO

Queda entendido y convenido que el Asegurador amplía la cobertura de las Condiciones Específicas de Incendio para cubrir, hasta la Suma Asegurada indicada en las Condiciones Particulares para esta cobertura, los daños y pérdidas que pudieran sufrir el contenido o bienes muebles de propiedad del encargado y/o sus familiares que habiten con él, mientras dichos bienes se encuentren en la vivienda ocupada por el encargado en el Consorcio Asegurado.

ANEXO 2 - CONDICIONES ESPECÍFICAS - ROBO Y/O HURTO DEL MOBILIARIO**CLÁUSULA 1 - RIESGO CUBIERTO**

El Asegurador indemnizará al Consorcio Asegurado la pérdida por robo o hurto del Mobiliario que se halle en el edificio especificado en las Condiciones Particulares, así como los daños que sufran esos bienes como consecuencia del robo o hurto o su tentativa y los que ocasionen los ladrones para cometer el delito en el edificio, en la medida de su interés asegurable sobre este último. La cobertura comprende el mobiliario de propiedad común de los miembros del consorcio y del personal al servicio del Consorcio Asegurado.

Se cubren iguales pérdidas o daños, cuando resulten producidos por el personal al servicio del consorcio o por su instigación o complicidad, excepto sobre los bienes de dicho personal.

Se entenderá que existe robo cuando medie apoderamiento ilegítimo de los bienes objeto del seguro, con fuerza en las cosas o intimidación o violencia en las personas, sea que tengan lugar antes del hecho para facilitarlo o en el acto de cometerlo o inmediatamente después, para lograr el fin propuesto o la impunidad (Art. 164 del Código Penal). Por intimidación se entenderá únicamente la amenaza irresistible directa o indirecta de daño físico inminente al Asegurado, a sus familiares, huéspedes o al personal de servicio doméstico.

CLÁUSULA 2 - EXCLUSIONES A LA COBERTURA

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños previstos en esta cobertura, cuando:

- El delito haya sido instigado o cometido por o en complicidad con cualquiera de los consorcistas o inquilinos o personas que, dada su intimidad con éstos, tengan libre acceso al inmueble del Consorcio Asegurado, salvo lo dispuesto respecto del personal al servicio de éste.
- Los bienes se hallaren fuera del edificio asegurado o en corredores, patios o terrazas al aire libre.
- La vivienda esté total o parcialmente ocupada por terceros.
- La vivienda permanezca deshabitada o sin custodia por un período mayor de treinta días consecutivos o ciento veinte días en total durante un período de un año de vigencia de la póliza.
- Se trate de daños a cristales o configuren incendio o explosión que afecten al edificio o a los bienes asegurados, aunque hayan sido provocados para cometer el delito o su tentativa.
- El siniestro se produzca como consecuencia de secuestro, requisa, incautación o confiscación realizados por la autoridad o fuerza pública o en su nombre.

CLÁUSULA 3 - DEFINICIONES DE LOS BIENES ASEGURADOS

SECCIÓN INCENDIO

PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)

PÓLIZA 1951499

Se entiende por "mobiliario" el conjunto de cosas muebles que componen el ajuar común del consorcio y las provisiones y demás efectos para la conservación y mantenimiento del edificio, excluidos los bienes con cobertura específica.

CLÁUSULA 4 - BIENES CON VALOR LIMITADO

Se limita la cobertura hasta el veinte por ciento (20%) de la Suma Asegurada indicada para esta cobertura en las Condiciones Particulares, cuando se trate de cada uno de los siguientes objetos, sin que en su conjunto se pueda exceder del cincuenta por ciento (50%): cuadros, plata labrada, estatuas, relojes, tapices y en general cualesquiera cosas raras y preciosas, móviles o fijas y cualquier otro objeto artístico, científico o de colección de valor excepcional por su antigüedad o procedencia. Si constituyen juegos o conjuntos se indemnizará dentro del porcentaje del veinte por ciento (20%) indicado que rige para el juego o conjunto hasta el valor proporcional del objeto individual que haya sufrido el siniestro, sin tomarse en cuenta el valor que podría tener en virtud de quedar el juego o conjunto incompleto a raíz del siniestro.

Cuando exista infraseguro el Asegurador indemnizará aplicando el prorrateo hasta el límite máximo indemnizable por objeto. Tratándose de seguros sin prorrateo, sólo es aplicable la limitación por objeto. En ambos casos el Asegurador indemnizará hasta el máximo previsto del cincuenta por ciento (50%).

Los porcentajes indicados precedentemente se aplican sobre la suma asegurada correspondiente al "Mobiliario" pero no sobre las sumas aseguradas correspondientes a los objetos cubiertos en forma específica por este seguro.

CLÁUSULA 5 - BIENES NO ASEGURADOS

Quedan excluidos del seguro, los siguientes bienes: moneda (papel o metálico), oro, plata y otros metales preciosos, perlas y piedras preciosas, manuscritos, documentos, papeles de comercio, títulos, acciones, bonos y otros valores mobiliarios; patrones, clisés, matrices, modelos y moldes, croquis, dibujos y planos técnicos, colecciones filatélicas o numismáticas, explosivos; vehículos que requieran licencia para circular y/o sus partes componentes y/o accesorios; animales vivos y plantas y los bienes asegurados por una cobertura más específica, dentro de esta póliza u otra, con coberturas que comprendan el riesgo de Robo y/o Hurto.

Asimismo, se excluyen de la presente cobertura, los bienes que a continuación se detallan:

- Matafuegos, luces de emergencia y cámaras de seguridad, salvo que se hubiera pactado en forma expresa la cobertura de los mismos.
- Cualquier aparato o equipo eléctrico y/o electrónico.

CLÁUSULA 6 - CARGAS DEL CONSORCIO ASEGURADO

Además de las cargas establecidas en las Condiciones Generales, el Consorcio Asegurado debe tomar las medidas de seguridad razonables para evitar el siniestro, en especial que los accesos al inmueble estén cerrados cuando corresponda y que sus herrajes y cerraduras se hallen en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

Producido el siniestro, debe cooperar diligentemente en la identificación de los ladrones para obtener la restitución de los objetos robados o hurtados y si ésta se produce, dar aviso inmediatamente al Asegurador.

ANEXO 2A - CLÁUSULAS ADICIONALES - ROBO Y/O HURTO DEL MOBILIARIO

CLÁUSULA 1 - MATAFUEGOS, LUCES DE EMERGENCIA Y/O CÁMARAS DE SEGURIDAD - SIN FRANQUICIA

Queda expresamente convenido que contrariamente a lo establecido en el segundo párrafo de la Cláusula 5 de las Condiciones Específicas de Robo y/o Hurto del Mobiliario, quedan cubiertos por la cobertura que otorgan las citadas Condiciones Específicas, con el alcance previsto en las mismas, los matafuegos, luces de emergencia y/o cámaras de seguridad.

Es condición indispensable para que proceda la cobertura prevista en la presente cláusula que en el caso particular de las cámaras de seguridad, las mismas se encuentren protegidas por rejas o jaulas metálicas.

CLÁUSULA 4 - REPOSICIÓN AUTOMÁTICA

La responsabilidad máxima del Asegurador en concepto de indemnización por pérdidas cubiertas por la cobertura de Robo y/o Hurto del Mobiliario, queda limitada hasta la suma establecida para la misma en las Condiciones Particulares.

Contrariamente a lo indicado en el último párrafo del Artículo 1º de la Cláusula Anexa a las Condiciones Generales - Modalidad de Liquidación de Siniestros, a solicitud del Consorcio Asegurado y previa aprobación por parte del Asegurador, la suma podrá ser restituida al producirse cualquier siniestro cubierto por la mencionada cobertura, debiendo el Consorcio Asegurado abonar un premio adicional calculado a prorrata hasta la fecha de vencimiento sobre el monto del mismo, entendiéndose que la responsabilidad máxima del Asegurador por todos los reclamos que puedan formularse durante cada período anual de vigencia, no podrán exceder el doble de la suma asegurada pactada para esta cobertura.

CLÁUSULA 6 - BOMBAS PROPIEDAD DEL CONSORCIO ASEGURADO

Queda entendido y convenido que el Asegurador amplía la cobertura de esta póliza para cubrir, hasta la Suma Asegurada indicada en Condiciones Particulares, el Robo de las bombas de agua instaladas y en funcionamiento en el Consorcio Asegurado.

CLÁUSULA 7 - DAÑOS AL EDIFICIO POR ROBO Y/O INTENTO DE ROBO

La indemnización por los daños en el edificio asegurado, que se ocasionen para cometer el delito, queda limitada al quince por ciento (15%) a primer riesgo absoluto, de la suma asegurada en forma global para el Contenido General indicada en las Condiciones Particulares, y dentro de dicha suma límite.

ANEXO 4 - CONDICIONES ESPECÍFICAS - CRISTALES

CLÁUSULA 1 - RIESGO CUBIERTO

El Asegurador indemnizará al Consorcio Asegurado los daños sufridos por los cristales, vidrios, espejos y demás piezas vítreas o similares, correspondientes a las partes comunes del consorcio, únicamente como consecuencia de su rotura o rajadura, comprendidos los gastos normales de colocación hasta la suma máxima establecida en las Condiciones Particulares.

La cobertura prevista por las presentes condiciones se limita a las piezas vítreas situadas en planta baja que correspondan al hall de ingreso y accesos comunes al edificio del Consorcio Asegurado y que se encuentren en posición vertical.

El Asegurador tiene la opción de indemnizar el daño mediante el pago o la reposición y colocación de las piezas dañadas.

CLÁUSULA 2 - RESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA

Cuando a raíz de un siniestro, la pieza dañada fuera reemplazada por el Asegurador, la nueva pieza vítrea quedará automáticamente cubierta en las mismas condiciones y hasta el vencimiento del seguro, comprometiéndose el Consorcio Asegurado al pago de la prima, calculada a prorrata desde esa fecha.

CLÁUSULA 3 - EXCLUSIONES A LA COBERTURA

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños producidos como consecuencia de:

- Incendio, rayo o explosión.
- Vicio de construcción del edificio y defectos de colocación cuando ésta no ha estado a cargo del Asegurador.
- Movimiento o traslado de la pieza objeto del seguro por cualquier razón, fuera del lugar en que se encuentre instalada, salvo que no se trate de una instalación fija.
- Vibraciones u otros fenómenos producidos por aeronaves.

CLÁUSULA 4

No quedan comprendidos en la cobertura:

SECCIÓN INCENDIO

PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)

PÓLIZA 1951499

- a) Las rayaduras, incisiones, hendiduras y otros daños producidos a las piezas aseguradas que no sean los establecidos en la Cláusula 1 de estas Condiciones Específicas.
- b) Los marcos, cuadros, armazones o accesorios, aunque fueren mencionados en la póliza para individualizar las piezas objeto del seguro.
- c) Los trabajos de carpintería u otros necesarios para facilitar la colocación del nuevo cristal, vidrio o espejo.
- d) Las piezas total o parcialmente pintadas, salvo que se incluya por Condiciones Particulares.
- e) El valor de la pintura, grabados, inscripciones, letras, dibujos, esmerilados u otras aplicaciones de cualquier naturaleza, salvo que se incluya por Condiciones Particulares en forma separada al de la pieza y que ésta sufra daños cubiertos por la póliza.
- f) El resto de las piezas vítreas que no se correspondan con la definición prevista en la Cláusula 1 de las presentes condiciones.

CLÁUSULA 5 - CARGAS DEL CONSORCIO ASEGURADO

Además de lo dispuesto en las Condiciones Generales, el Consorcio Asegurado debe conservar los restos de la pieza dañada y abstenerse de reponerla sin autorización del Asegurador, salvo que la reposición inmediata sea necesaria para precaver perjuicios importantes que de otra manera serían inevitables.

CLÁUSULA 2 - AMPLIACIÓN DE COBERTURA A LOS VIDRIOS DE PLANTAS ALTAS

Ampliando lo establecido en el párrafo segundo de la Cláusula 1ª de las Condiciones Específicas de Cristales, queda expresamente convenido que la cobertura se amplía a efectos de cubrir también todas las piezas vítreas correspondientes a las partes comunes del Consorcio Asegurado situadas en las plantas altas del edificio asegurado, siempre y cuando las mismas se encontraren en posición vertical.

CLÁUSULA 3 - AMPLIACIÓN DE COBERTURA A LOS VIDRIOS DE LOCALES PROPIEDAD DEL CONSORCIO ASEGURADO

Ampliando lo establecido en la Cláusula 1ª de las Condiciones Específicas de Cristales, queda expresamente convenido que con el pago de la extraprima correspondiente, la cobertura se amplía a efectos de cubrir las piezas vítreas correspondientes al frente de los locales comerciales situados en la planta baja del edificio asegurado.

ANEXO 5 - CONDICIONES ESPECÍFICAS - DAÑOS POR ACCIÓN DEL AGUA

CLÁUSULA 1 - RIESGO CUBIERTO

El Asegurador indemnizará al Consorcio Asegurado la pérdida de o los daños al Contenido General de las partes comunes de los bienes objeto del seguro, hasta la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares, por la acción directa del agua, únicamente cuando sean causados por filtración, derrame, desborde o escape como consecuencia de la rotura, obstrucción, falta o deficiencia en la provisión de energía o falla de la instalación destinada a contenerla o distribuirla, incluyendo tanques, cañerías, válvulas, bombas y cualquier accesorio de la instalación.

A los efectos de la presente cobertura resultará aplicable la definición de Contenido General prevista en la Cláusula 6, inciso g) de las Condiciones Específicas de Incendio.

CLÁUSULA 2 - EXCLUSIONES A LA COBERTURA

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños:

- a) De la propia substancia o de la instalación que la contiene o distribuye.
- b) Cuando la filtración, derrame, desborde o escape provenga de incendio, rayo o explosión, o derrumbe de tanques, sus partes y soportes, y del edificio, salvo que se produzcan como resultado directo de un evento cubierto.
- c) Causados por humedad persistente, por la acción del agua procedente del exterior del edificio, por la acción del agua de lluvia o reflujo de desagües o por la acción de aguas subterráneas.
- d) Causados como consecuencia directa o indirecta de inundación, oleaje o crecida del mar o desborde de corrientes, canales o ríos.

CLÁUSULA 3 - BIENES NO ASEGURADOS

Quedan excluidos del seguro, salvo pacto en contrario, los siguientes bienes: moneda (papel o metálico), oro, plata y otros metales preciosos, perlas y piedras preciosas, manuscritos, documentos, papeles de comercio, títulos, acciones, bonos y otros valores mobiliarios; patrones, clisés, matrices, modelos y moldes, croquis, dibujos y planos técnicos, colecciones filatélicas o numismáticas, explosivos; vehículos que requieran licencia para circular y/o sus partes componentes y/o accesorios; animales vivos y plantas y los bienes asegurados por una cobertura más específica, dentro de esta póliza u otra, con coberturas que comprendan el riesgo de daños por acción del agua.

CLÁUSULA 4 - CARGAS DEL CONSORCIO ASEGURADO

Son cargas especiales del Consorcio Asegurado, además de las previstas en las Condiciones Generales:

- a) La utilización de una instalación adecuada a la naturaleza de la substancia que debe mantenerse en eficiente estado de conservación y funcionamiento.
- b) Poner en conocimiento del Asegurador toda modificación o ampliación de la instalación antes de realizarla.
- c) Tener la aprobación de la instalación por la autoridad pública competente cuando corresponda y cumplir con las inspecciones técnicas requeridas por la naturaleza de la substancia e instalación.

ANEXO 7 - CONDICIONES ESPECÍFICAS - RESPONSABILIDAD CIVIL

CLÁUSULA 1 - RIESGO CUBIERTO

El Asegurador se obliga a mantener indemne al Consorcio Asegurado por cuanto deba a un tercero, en razón de la responsabilidad civil extracontractual que surja del Artículo 1762 del Código Civil y Comercial de la Nación, en que incurra exclusivamente como consecuencia de los hechos o circunstancias previstas en estas Condiciones Específicas acaecidos durante la vigencia de la presente póliza.

El Asegurador asume esta obligación únicamente en favor del Consorcio Asegurado hasta las sumas máximas establecidas en las Condiciones Particulares.

A los efectos de esta cobertura los consorcionistas, inquilinos del consorcio, sus respectivos parientes y sus empleados, así como el personal y/o empleados del Consorcio Asegurado y sus familiares se considerarán terceros, y los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, como así también las "partes exclusivas" del edificio perteneciente a los distintos consorcionistas se considerarán bienes de terceros. Quedan excluidos de la presente cobertura los daños causados a las "partes comunes".

Las personas en relación de dependencia laboral con el Consorcio Asegurado no se considerarán terceros en tanto el evento se produzca en oportunidad o con motivo del trabajo.

Queda sin efecto para la presente cobertura la Cláusula referida a "Modalidad de Liquidación de Siniestros" prevista en esta póliza.

CLÁUSULA 2 - SUMA ASEGURADA - FRANQUICIA

La suma asegurada estipulada para esta cobertura en las Condiciones Particulares representa, el límite máximo de responsabilidad por acontecimiento que asume el Asegurador. Se entiende por acontecimiento todo evento que pueda ocasionar uno o más reclamos, producto de un mismo hecho generador.

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499**

El máximo de indemnizaciones admisibles por todos los acontecimientos ocurridos durante la vigencia de la póliza será salvo pacto en contrario, de hasta tres veces el importe máximo asegurado por acontecimiento, consignado en las Condiciones Particulares.
El Consorcio Asegurado participará en cada reclamo con un diez por ciento (10%) de la indemnización y eventuales accesorios debidos, con un mínimo del 1% y un máximo del 5%, ambos del límite asegurado por cada acontecimiento. Este descubierto no podrá ser amparado por otro seguro.

CLÁUSULA 3 - RIESGOS NO ASEGURADOS

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales, el Asegurador no cubre, salvo pacto en contrario, la responsabilidad del Consorcio Asegurado en cuanto sea causada por o provenga de:

- a) Obligaciones contractuales.
- b) La tenencia, uso o manejo de vehículos aéreos, terrestres o acuáticos, autopropulsados o remolcados.
- c) Transmisión de enfermedades.
- d) Daños a cosas ajenas que se encuentren en poder del Consorcio Asegurado, por cualquier título, salvo lo previsto en el inciso h).
- e) Efectos de temperatura, vapores, humedad, filtraciones, desagües, roturas de cañerías, humo, hollín, polvo, hongos, trepidaciones de máquinas, ruidos, olores y luminosidad.
- f) Suministro de productos o alimentos.
- g) Daños causados a inmuebles vecinos por excavaciones o por el edificio del Consorcio Asegurado.
- h) Escape de gas, incendio, rayo, explosión o descargas eléctricas, a no ser que ocurra en el edificio del Consorcio Asegurado.
- i) Animales o por la transmisión de sus enfermedades.
- j) Ascensores o montacargas.
- k) Uso de pileta de natación.
- l) Carteles y/o letreros y/u objetos afines.
- m) Los daños que podría producir el uso de la o las instalaciones fijas destinadas a producir, transportar o utilizar vapor y/o agua caliente, ya sea con un fin de servicios o confort o de aceite caliente para calefacción de procesos, incluidas las fuentes generadoras de calor y sistemas de válvulas y colectores hasta la conexión de los mismos con el sistema de distribución y circulación de líquidos y fluidos.
- n) Daños que se produjesen por el uso de armas de fuego.
- o) Transporte de bienes.
- p) Carga y descarga de bienes fuera del Consorcio Asegurado.
- q) Guarda y/o depósito de vehículos.
- r) Demoliciones, excavaciones, construcción de edificios, instalaciones y montajes con motivo de la construcción; refacción de edificios; trabajos de albañilería y pintura de exterior.
- s) Hechos privados.

CLÁUSULA 4 - NO SE CONSIDERAN TERCEROS

Además de lo previsto en la Cláusula 1ra. de las presentes condiciones, no se consideran terceros los Contratistas y/o Subcontratistas y sus dependientes.
No obstante, se considerarán terceros los Contratistas y/o Subcontratistas y/o sus dependientes cuando los mismos sean afectados por daños producidos por acción u omisión del Consorcio Asegurado y siempre que los hechos que ocasionan los daños mencionados no sean de responsabilidad directa del Contratista y/o Subcontratista y/o que no correspondan específicamente al trabajo para el cual hayan sido contratados.

CLÁUSULA 5 - INSPECCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

El Asegurador se reserva el derecho de hacer inspeccionar el edificio asegurado en cualquier momento indicando al Consorcio Asegurado eventuales medidas de seguridad, bajo pena de caducidad de los derechos a la indemnización.

CLÁUSULA 6 - DECLARACIONES REFERENTES A EXPERIENCIA SINIESTRAL ANTERIOR

El presente seguro se emite en virtud de la declaración del Consorcio Asegurado (siempre que no se trate de una renovación de otra póliza anterior emitida por el mismo Asegurador), que durante el período anual precedente al inicio de vigencia de esta póliza no recibió reclamación o demanda alguna.

CLÁUSULA 7 - CARGAS ESPECIALES

Es carga especial del Consorcio Asegurado cumplir con las disposiciones y reglamentos vigentes.

ANEXO 7A - CLÁUSULAS ADICIONALES - RESPONSABILIDAD CIVIL**CLÁUSULA 1 - INCENDIO, RAYO, EXPLOSION, DESCARGAS ELECTRICAS Y ESCAPES DE GAS**

Contrariamente a lo establecido en la Cláusula 3 Inciso h) de las Condiciones Específicas de Responsabilidad Civil, el Asegurador se obliga a mantener indemne al Consorcio Asegurado por cuanto deba a un tercero como consecuencia de la Responsabilidad Civil que surja de la acción directa o indirecta del fuego, rayo, explosión, descargas eléctricas y escapes de gas.

Queda excluida de la presente cobertura la Responsabilidad emergente de los daños que podrían producir el uso de la o las instalaciones fijas destinadas a producir, transportar o utilizar vapor y/o agua caliente ya sea con un fin de servicios o confort o de aceite caliente para calefacción de procesos, incluidas las fuentes generadoras de calor y sistemas de válvulas y colectores hasta la conexión de los mismos con el sistema de distribución y circulación de líquidos y fluidos.

Queda expresamente convenido que la presente cobertura se hace extensiva a mantener indemne a cada uno de los consorcistas, por los daños que hubiere ocasionado a las partes exclusivas de la vivienda, local u oficina de otro consorcista, exclusivamente como consecuencia de un siniestro cubierto por la presente cláusula, que se hubiera iniciado en su propiedad. La presente extensión de cobertura se limita a los siniestros que resulten consecuencia directa de incendio y/o explosión.

El Asegurador en ningún caso abonará por todos los siniestros que afectaren la presente cobertura, en conjunto para el Consorcio Asegurado y para los diversos consorcistas, un importe superior a la suma asegurada establecida en las Condiciones Particulares.

CLÁUSULA 2 - CARTELES Y/O LETREROS Y/U OBJETOS AFINES.

Contrariamente a lo establecido en la Cláusula 3 Inciso m) de las Condiciones Específicas de Responsabilidad Civil, el Asegurador cubre la Responsabilidad Civil del Consorcio Asegurado por los daños ocasionados a terceros por la instalación, uso, mantenimiento, reparación y desmantelamiento del o de los carteles y/o letreros y/u objetos afines y sus partes complementarias, mientras se encuentren en el edificio asegurado.

Asimismo, quedan igualmente cubiertas, contrariamente a lo establecido en la Cláusula 3 Inciso h) de las Condiciones Específicas de Responsabilidad Civil, la Responsabilidad Civil generada por incendio y/o descargas eléctricas de o en las citadas instalaciones.

Es carga especial del Consorcio Asegurado cumplir con las disposiciones del código municipal y demás reglamentos vigentes inherentes a la colocación, tenencia y uso del cartel

SECCIÓN INCENDIO**PRODUCTO INTEGRAL PARA CONSORCIOS (NUEVO)****PÓLIZA 1951499**

y/o letrero y/u objetos afines, como así también haber realizado las tareas con adecuadas medidas de seguridad

CLÁUSULA 3 - ASCENSORES Y MONTACARGAS

Contrariamente a lo establecido en la Cláusula 3 Inciso j) de las Condiciones Específicas de Responsabilidad Civil, el Asegurador cubre la Responsabilidad Civil del Consorcio Asegurado hacia terceros, emergente de los daños producidos por el uso de los ascensores y/o montacargas de uso común en el edificio asegurado.

Es carga especial del Consorcio Asegurado cumplir con las disposiciones del código de edificación y demás reglamentos vigentes inherentes a la instalación, mantenimiento y uso de los ascensores y/o montacargas, como así también haber realizado las tareas con adecuadas medidas de seguridad.

CLÁUSULA 5 - ROTURA DE CAÑERÍAS

Contrariamente a lo establecido en la Cláusula 3 Inciso e) de las Condiciones Específicas de Responsabilidad Civil se amplía a cubrir la Responsabilidad Civil emergente de la acción directa del agua, únicamente cuando sea causada por filtración, derrame, desborde o escape como consecuencia de la rotura, obstrucción, falta o deficiencia en la provisión de energía o falla de la instalación destinada a contenerla o distribuirla, incluyendo tanques, cañerías, válvulas, bombas y cualquier accesorio de la instalación del edificio asegurado.

CLÁUSULA 8 - RESPONSABILIDAD CIVIL POR TRABAJOS DE PINTURA, REPARACIÓN Y/O REFACCIÓN DEL EDIFICIO**Art.1 - RIESGO CUBIERTO**

Contrariamente a lo establecido en la Cláusula 3 Inciso r) de las Condiciones Específicas de Responsabilidad Civil, el Asegurador cubre hasta la suma máxima prevista en las Condiciones Particulares, la Responsabilidad Civil del Consorcio Asegurado frente a terceros en cuanto sea causada o provenga de la realización de Refacciones Menores en el edificio asegurado, únicamente cuando los daños sean causados por:

- Caída de objetos
- Incendio y/o explosión
- Cables y descargas eléctricas
- Carga y descarga de materiales, salvo lo dispuesto en la Cláusula 2 ¿ a)
- Prueba de las instalaciones destinadas a producir y/o transportar vapor, agua caliente y/o aceite caliente

A los efectos de la presente cobertura, se entiende por Refacciones Menores la realización de trabajos de albañilería y/o pintura que no importen tareas de construcción, demolición y/o excavación

Art.2 - RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS

- Además de los riesgos excluidos en las Condiciones Generales y Específicas de Responsabilidad Civil, con la excepción de los mencionados en el Artículo 1º de estas Condiciones, quedan excluidas las responsabilidades por daños causados a terceros por vehículos automotores y/o remolcados y/o por la carga transportada en los mismos.
- Quedan también excluidas las responsabilidades en que podrían incurrir la totalidad de los profesionales intervinientes en la obra, tales como, aquel o aquellas que tengan a su cargo la dirección de la obra. En el caso que ocurran algunos de los hechos detallados precedentemente el Asegurador se reserva el derecho de repetir el perjuicio sufrido contra el o los profesionales.
- Queda excluida de la presente cobertura la Responsabilidad Civil emergente de los daños que podría producir el uso de la o las instalaciones fijas destinadas a producir, transportar o utilizar vapor y/o agua caliente ya sea con un fin de servicios o confort, o de aceite caliente para calefacción de procesos, incluidas las fuentes generadoras de calor y sistema de válvulas y colectores hasta la conexión de los mismos con el sistema de distribución y circulación de líquidos y fluidos.
- Quedan excluidos de la cobertura los siniestros que sean consecuencia de daños que afecten a instalaciones subterráneas pertenecientes a cualquier empresa de servicio público y a veredas y pavimentos; y de daños resultantes de la limpieza de edificios por arenado y/o ácidos

Art.3 - NO SE CONSIDERAN TERCEROS

Además de lo previsto en el último párrafo de la Cláusula primera de las Condiciones Específicas de Responsabilidad Civil, no se consideran terceros:

- Los Contratistas y Subcontratistas de la obra y la Empresa actuante.
- Los Directivos y las personas en relación de dependencia laboral de los mencionados en el Inciso anterior y los profesionales independientes de que se sirvan.

Asimismo, no se consideran cosas de terceros los bienes bajo el cuidado o en custodia del Consorcio Asegurado o de las personas mencionadas en lo párrafos precedentes.

Art.4 - CONDICION DE COBERTURA

Es condición para esta cobertura que:

- la obra objeto del seguro no haya sido iniciada con anterioridad al comienzo de vigencia de la póliza a menos que se haya dejado expresa constancia en las Condiciones Particulares de su previa iniciación y grado de avance de los trabajadores realizados;
- se notifique el inicio de la obra al Asegurador y
- que la obra esté dotada de medios de protección y seguridad adecuados y se realice de acuerdo con las disposiciones vigentes que le fueran aplicables.

Art. 5 - INSPECCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Asegurador se reserva el derecho de hacer inspeccionar la obra en cualquier momento indicando al Consorcio Asegurado eventuales medidas de seguridad, bajo pena de caducidad de los derechos a la indemnización

CLÁUSULA 10 - RESPONSABILIDAD CIVIL LINDEROS

Contrariamente a lo establecido en la Cláusula 3 Inciso g) de las Condiciones Específicas de Responsabilidad Civil, el Asegurador cubrirá la Responsabilidad Civil del Consorcio Asegurado por los daños causados a inmuebles vecinos por el edificio del Consorcio Asegurado.

